



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 9 Joumada II 1414 - 23 Novembre 1993

136^{ème} année

N° 89

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 93-2301 du 10 novembre 1993, portant modification du décret n° 91-1526 du 21 octobre 1991 fixant les taux de l'indemnité spécifique (indemnité de sujétions pédagogiques) allouée aux animateurs d'application et animateurs relevant du ministère de la jeunesse et de l'enfance et aux animateurs d'application des jardins d'enfants et animateurs de jardins d'enfants exerçant dans les différents ministères et collectivités publiques locales 1940

Décret n° 93-2306 du 10 novembre 1993, modifiant le décret n° 93-151 du 25 janvier 1993 portant institution d'une indemnité de procédure au profit du personnel du corps du greffe du tribunal administratif 1940

Maintiens en activité dans le secteur public 1941

Ministère de l'Intérieur

Arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 10 novembre 1993, portant délégation de signature 1941

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 93-2307 du 10 novembre 1993, modifiant le décret n° 81-209 du 16 février 1981, portant attribution d'une indemnité justifiée par des sujétions spéciales de service à certaines catégories des personnels d'exploitation des télécommunications et du chiffre du ministère des affaires étrangères tel qu'il a été modifié par le décret n° 91-663 du 13 mai 1991 1941

Ministère de la Défense Nationale

Décret n° 93-2308 du 10 novembre 1993, relatif à l'indemnité d'encadrement et de recherche accordée aux médecins militaires professeurs, maîtres de conférences agrégés et assistants hospitalo-universitaires en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire 1942

Arrêté du ministre de la défense nationale du 8 novembre 1993, portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement de candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur diplômé "filière longue" avec le grade de lieutenant d'active 3ème échelon et de candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur technicien "filière moyenne" avec le

grade de sous-lieutenant d'active en vue de leur intégration dans le corps des militaires des cadres techniques 1942

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 93-2309 du 10 novembre 1993, modifiant le décret n° 78-966 du 7 novembre 1978, relatif à l'indemnité de non clientèle allouée aux médecins vétérinaires exerçant à plein temps 1943

Nomination d'un sous-directeur 1943

Nomination d'un chef d'arrondissement 1943

Ministère du Transport

Nomination d'ingénieurs généraux 1943

Nomination d'ingénieurs en chef 1943

Nomination d'officiers principaux 1943

Ministère de l'Education et des Sciences

Décret n° 93-2310 du 10 novembre 1993, portant modification du décret n° 85-1405 du 8 novembre 1985, portant institution d'une indemnité d'encadrement et de recherche au profit du corps de l'enseignement supérieur 1944

Décret n° 93-2311 du 10 novembre 1993, fixant les taux de l'indemnité spécifique (indemnité de sujétions pédagogiques) allouée aux surveillants généraux de 1ère classe, aux surveillants généraux, aux surveillants principaux et aux surveillants relevant du ministère de l'éducation et des sciences 1944

Nomination de doyens de facultés 1945

Nomination d'un inspecteur général 1945

Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 10 novembre 1993, portant rapport des concours internes et des concours externes pour le recrutement de commis d'administration et de dactylographes 1945

Ministère de la Santé Publique

Décret n° 93-2312 du 10 novembre 1993, portant modification du décret n° 74-874 du 20 septembre 1974, relatif aux indemnités particulières du corps des inspecteurs médicaux, juxtamédicaux tel que modifié par le décret n° 90-1510 du 17 septembre 1990. 1945

Décret n° 93-2313 du 10 novembre 1993, modifiant le décret n° 77-734 du 9 septembre 1977, relatif aux indemnités particulières du personnel médical hospitalo-universitaire 1946

Décret n° 93-2327 du 10 novembre 1993, modifiant le décret n° 81-977 du 15 juillet 1981, relatif aux indemnités particulières du personnel médical dentiste hospitalo-universitaire 1946

Décret n° 93-2314 du 10 novembre 1993, modifiant le décret n° 81-979 du 15 juillet 1981, relatif aux indemnités particulières du personnel pharmacien hospitalo-universitaire 1946

Décret n° 93-2315 du 10 novembre 1993, portant modification du décret n° 76-245 du 17 mars 1976, portant statut des stagiaires internes et des résidents en médecine. 1947

Décret n° 93-2316 du 10 novembre 1993, portant modification du décret n° 82-1305 du 21 septembre 1982, portant statut des résidents en médecine dentaire 1947

Décret n° 93-2317 du 10 novembre 1993, portant modification du décret n° 80-1610 du 18 décembre 1980, portant statut des stagiaires internes en médecine dentaire 1948

Décret n° 93-2318 du 10 novembre 1993, portant modification du décret n° 93-1440 du 23 juin 1993, relatif à la spécialisation en médecine et au statut juridique des résidents 1948

Décret n° 93-2319 du 10 novembre 1993, portant modification du décret n° 80-1316 du 21 octobre 1980, portant statut des résidents en biologie des facultés de pharmacie 1949

Décret n° 93-2320 du 10 novembre 1993, modifiant le décret n° 91-233 du 4 février 1991, relatif aux indemnités particulières du personnel médical hospitalo-sanitaire 1949

Décret n° 93-2321 du 10 novembre 1993, portant modification du décret n° 89-299 du 15 février 1989, relatif aux indemnités particulières au corps médical des hôpitaux. 1950

Décret n° 93-2322 du 10 novembre 1993, modifiant le décret n° 91-237 du 4 février 1991, relatif aux indemnités particulières des médecins dentistes des hôpitaux 1950

Décret n° 93-2323 du 10 novembre 1993, modifiant le décret n° 91-241 du 4 février 1991, relatif aux indemnités particulières des pharmaciens de la santé publique 1950

Nomination de chefs de service 1951

Ministère des Affaires Sociales

Décret n° 93-2324 du 10 novembre 1993, portant majoration de l'indemnité spécifique dite "indemnité de conciliation" accordée aux membres du corps de la conciliation du ministère des affaires sociales	1951
Décret n° 93-2325 du 10 novembre 1993, portant majoration de l'indemnité de sujétions de service accordée aux agents de l'inspection du travail relevant du ministère des affaires sociales	1952
Décret n° 93-2326 du 10 novembre 1993, portant majoration de l'indemnité de sujétions de service social accordée aux personnels du service social relevant du ministère des affaires sociales	1952
Arrêté du ministre des affaires sociales du 16 novembre 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale de la mécanique générale et de l'électricité	1953

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 93-2301 du 10 novembre 1993, portant modification du décret n° 91-1526 du 21 octobre 1991 fixant les taux de l'indemnité spécifique (indemnité de sujétions pédagogiques) allouée aux animateurs d'application et animateurs relevant du ministère de la jeunesse et de l'enfance et aux animateurs d'application des jardins d'enfants et animateurs de jardins d'enfants exerçant dans les différents ministères et collectivités publiques locales.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-1526 du 21 octobre 1991, fixant les taux de l'indemnité spécifique (indemnité de sujétions pédagogiques) allouée aux animateurs d'application et animateurs relevant du ministère de la jeunesse et de l'enfance et aux animateurs d'application des jardins d'enfants et animateurs des jardins d'enfants exerçant dans les différents ministères et collectivités publiques locales,

Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, des ministères de la défense nationale, des finances et de la jeunesse et de l'enfance,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - L'article premier du décret susvisé n° 91-1526 du 21 octobre 1991 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau). - Les taux de l'indemnité spécifique (indemnité de sujétions pédagogiques) allouée aux animateurs d'application et animateurs relevant du ministère de la jeunesse et de l'enfance, aux animateurs d'application des jardins d'enfants exerçant dans les différents ministères et collectivités publiques locales sont fixés conformément aux indications du tableau ci-après :

Grade	Taux mensuels de l'indemnité		
	à/c du 1er/5/93	à/c du 1er/5/94	à/c du 1er/5/95
animateurs d'application du M. de la jeunesse et de l'enfance	156 D	180 D	205 D
- animateur d'application des jardins d'enfants			
- animateur du M. de la jeunesse et de l'enfance	126 D	146 D	168 D
- animateur des jardins d'enfants			

Art. 2. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, les ministères de la défense nationale, des finances et de la jeunesse et de l'enfance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 novembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 93-2306 du 10 novembre 1993, modifiant le décret n° 93-151 du 25 janvier 1993 portant institution d'une indemnité de procédure au profit du personnel du corps du greffe du tribunal administratif.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 83-67 du 21 juillet 1983,

Vu la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 83-68 du 21 juillet 1983 et la loi organique n° 89-71 du 2 septembre 1989,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 93-148 du 25 janvier 1993, portant statut particulier du corps du greffe du tribunal administratif,

Vu le décret n° 93-151 du 25 janvier 1993, portant institution d'une indemnité de procédure au profit du personnel du corps du greffe du tribunal administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les dispositions de l'article 3 du décret n° 93-151 du 25 janvier 1993, portant institution d'une indemnité de procédure au profit du personnel du corps du tribunal administratif sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 3. (nouveau) - L'indemnité de procédure est fixée conformément au tableau ci-après :

Grade	Taux mensuels de l'indemnité		
	à compter du 1er juillet 1993	à compter du 1er juillet 1994	à compter du 1er juillet 1995
Administrateur			
conseiller au greffe	218d,500	248d,500	283d,500
Administrateur du greffe	166d,500	194d,500	227d,500
Greffier principal	149d,500	173d,500	198d,500
Greffier	122d,000	141d,000	161d,000
Greffier-adjoint	73d,750	88d,750	105d,750
Huissier du tribunal	67d,750	80d,750	95d,750

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 novembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIENS EN ACTIVITE

Par décret n° 93-2302 du 8 novembre 1993 :

Monsieur Mohamed Taoufik Karoui, administrateur général, conseiller auprès du Premier ministre est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1er avril 1994.

Par décret n° 93-2303 du 8 novembre 1993 :

Monsieur Taoufik Kchaou, contrôleur des dépenses du Premier ministre est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1er avril 1994.

Par décret n° 93-2304 du 8 novembre 1993 :

Monsieur Abdelaziz M'ghaieth, inspecteur en chef des P.T.T, directeur des actes de gestion des départements économiques, financiers et sociaux au Premier ministre, est maintenu en activité pour une durée d'un an à compter du 1er février 1994.

Par décret n° 93-2305 du 8 novembre 1993 :

Monsieur Noureddine Toumi, contrôleur des dépenses du Premier ministre est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1er mai 1994.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur du 10 novembre 1993, portant délégation de signature.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant organisation du ministère de l'intérieur ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 91-1464 du 11 octobre 1991, portant nomination de Monsieur Abdallah Kallel ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu le décret n° 93-1919 du 20 septembre 1993, portant nomination de Monsieur Mohamed Bellaji administrateur général chargé de mission pour occuper l'emploi de directeur général des affaires politiques au ministère de l'intérieur à compter du 8 septembre 1993,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975 Monsieur Mohamed Bellaji chargé de mission au ministère de l'intérieur pour occuper l'emploi de directeur général des affaires politiques est habilité à signer par délégation tous les actes entrant dans le cadre des attributions de la direction générale des affaires politiques au ministère de l'intérieur à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Monsieur Mohamed Bellaji est autorisé à subdéléguer sa signature aux fonctionnaires de la catégorie "A2" et "B" soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Cet arrêté prend effet à compter du 8 septembre 1993, et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 novembre 1993.

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur
Abdallah Kallel

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 93-2307 du 10 novembre 1993, modifiant le décret n° 81-209 du 16 février 1981, portant attribution d'une indemnité justifiée par des sujétions spéciales de service à certaines catégories des personnels d'exploitation des télécommunications et du chiffre du ministère des affaires étrangères tel qu'il a été modifié par le décret n° 91-663 du 13 mai 1991.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 81-209 du 16 février 1981, portant institution d'une indemnité justifiée par des sujétions spéciales de service à certaines catégories des personnels d'exploitation des télécommunications et du chiffre du ministère des affaires étrangères tel qu'il a été modifié par le décret n° 91-663 du 13 mai 1991.

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991, portant statut particulier des agents techniques et administratifs du ministère des affaires étrangères,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les dispositions de l'article 2 (nouveau) du décret susvisé n° 81-209 du 16 février 1981, tel qu'il a été modifié par le décret n° 91-663 du 13 mai 1991 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 2. (nouveau) - Le taux mensuel de l'indemnité sus-indiquée est fixé selon le grade de l'agent conformément au tableau ci-après :

Grade	Taux mensuel de l'indemnité		
	à/c du 1er/7/93	à/c du 1er/7/94	à/c du 1er/7/95
Inspecteur du chiffre	147d,500	175d,500	208d,500
Attaché du chiffre	130d,500	154d,500	179d,500
Secrétaire du chiffre	106d,000	125d,000	145d,000

Art. 2. - Les dispositions de l'article 2 du décret n° 91-663 du 13 mai 1991 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 2. (nouveau) - L'indemnité visée à l'article 1er du décret susvisé n° 81-209 du 16 février 1981 est exclusive de toute autre indemnité spécifique de même nature.

Au cas où les agents bénéficiaires de l'indemnité sus-indiquée sont nommés aux emplois fonctionnels prévus par le décret n° 88-188 du 11 février 1988 ou aux emplois expressément assimilés, ils bénéficient de 100% de l'indemnité susvisée.

Art. 3. - Les ministres des affaires étrangères et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 novembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Décret n° 93-2308 du 10 novembre 1993, relatif à l'indemnité d'encadrement et de recherche accordée aux médecins militaires, professeurs, maîtres de conférences agrégés et assistants hospitalo-universitaires en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 87-82 du 31 décembre 1987,

Vu le décret n° 66-356 du 19 septembre 1966, fixant le statut du corps des officiers d'active et de réserve de la santé militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 85-101 du 23 janvier 1985,

Vu le décret n° 67-158 du 31 mai 1967, fixant le régime des indemnités applicables aux personnels de l'armée de terre, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-53 du 11 janvier 1993,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-1230 du 7 juin 1993,

Vu le décret n° 88-987 du 2 juin 1988, portant institution d'une indemnité d'encadrement et de recherche au profit des professeurs et maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine, pharmacie et médecine dentaire, tel qu'il a été complété par le décret n° 90-1820 du 1er novembre 1990,

Vu le décret n° 88-1878 du 8 novembre 1988, portant institution de l'indemnité d'encadrement et de recherche au profit des médecins militaires titulaires des grades de professeurs et maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine, pharmacie et médecine dentaire,

Vu le décret n° 91-1131 du 29 juillet 1991, portant institution de l'indemnité d'encadrement et de recherche au profit des médecins militaires assistants hospitalo-universitaires en médecine, pharmacie et médecine dentaire,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est alloué aux médecins militaires professeurs, maîtres de conférences agrégés et assistants hospitalo-universitaires en médecine, pharmacie et médecine dentaire une indemnité d'encadrement et de recherche conformément aux indications du tableau ci-après :

Grade	Taux mensuel a/c du 1er juillet 1993	Taux mensuel a/c du 1er juillet 1994	Taux mensuel a/c du 1er juillet 1995
Professeur agrégé	604d,500	689d,500	779d,500
Maître de conférence agrégé	469d,500	534d,500	609d,500
Assistants			
1ère et 2ème année	190d,000	235d,000	290d,000
3ème et 4ème année	225d,000	280d,000	340d,000
Ayant plus de			
4 ans d'ancienneté	275d,000	335d,000	405d,000

Art. 2. - Ladite indemnité n'est pas cumulable avec les indemnités à caractère militaire.

Art. 3. - Cette indemnité est soumise à retenue pour pension de retraite et de prévoyance sociale et à l'impôt.

Art. 4. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment les dispositions des décrets n° 88-1878 du 8 novembre 1988 et n° 91-1131 du 29 juillet 1991.

Art. 5. - Les ministres de la défense nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 novembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de la défense nationale du 8 novembre 1993, portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement de candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur diplômé "filrière longue" avec le grade de lieutenant d'active 3ème échelon et de candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur technicien "filrière moyenne" avec le grade de sous-lieutenant d'active en vue de leur intégration dans le corps des militaires des cadres techniques.

Le ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment ses articles 4 et 5,

Arrête :

Article premier. - Un concours sur titres est ouvert à Tunis au ministère de la défense nationale le 12 janvier 1994 et les jours suivants, pour le recrutement de (02) candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur diplômé "filrière longue" avec le grade de lieutenant d'active 3ème échelon et de (08) candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur technicien "filrière moyenne" avec le grade de sous-lieutenant d'active en vue de leur intégration dans le corps des militaires des cadres techniques conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret susvisé n° 72-380 du 6 décembre 1972 et ce dans les spécialités suivantes :

- Filrière longue :

- Génie civil (02)

- Filrière moyenne :

- Electronique (01)

- Textile (01)

- Cuir (01)

- Génie civil (05)

Art. 2. - Pour participer à ce concours les candidats doivent adresser leur dossier de candidature au ministère de la défense nationale (direction du personnel et de la formation) Bab Mnara - Tunis comportant les pièces suivantes :

- une demande de participation sur papier libre au nom de monsieur le ministre de la défense nationale

- une copie certifiée conforme du diplôme obtenu ou équivalent

- un extrait de naissance datant de moins d'un an à la date du concours

- une copie de la carte d'identité nationale.

Art. 3. - le registre des inscriptions sera clôturé le 25 décembre 1993, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Tunis, le 8 novembre 1993.

Le Ministre de la Défense Nationale
Abdelaziz Ben Dhia

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 93-2309 du 10 novembre 1993, modifiant le décret n° 78-966 du 7 novembre 1978, relatif à l'indemnité de non clientèle allouée aux médecins vétérinaires exerçant à plein temps.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 78-963 du 7 novembre 1978 relatif au statut du cadre commun des médecins vétérinaires,

Vu le décret n° 78-966 du 7 novembre 1978 relatif à l'indemnité de non clientèle allouée aux médecins vétérinaires exerçant à plein temps tel que modifié par le décret n° 90-1200 du 13 juillet 1990,

Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des ministres des finances et de la santé publique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les dispositions de l'article premier (nouveau) du décret n° 78-966 du 7 novembre 1978 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :

Article premier. (nouveau) - Il est alloué aux médecins vétérinaires exerçant à plein temps une indemnité de non clientèle payable mensuellement et à terme échu et fixée conformément au tableau suivant :

Personnels	Taux mensuel à/c. du	Taux mensuel à/c. du	Taux mensuel à/c. du
bénéficiaires	1er/5/93	1er/5/94	1er/5/95
Médecin vétérinaire Spécialiste principal	726 D	786 D	856 D
Médecin vétérinaire spécialiste	585 D	635 D	695 D
Médecin vétérinaire principal	555 D	605 D	665 D
Médecin vétérinaire	420 D	465 D	515 D

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et les ministres des finances, de l'agriculture et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 novembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 93-2280 du 8 novembre 1993 :

Monsieur Mongi Ben Hassine, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de sous-directeur des études et de la programmation à la direction des grands travaux hydrauliques au ministère de l'agriculture.

Par décret n° 93-2281 du 8 novembre 1993 :

Monsieur Salah Haboul, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des études et des statistiques agricoles au commissariat régional au développement agricole de Kairouan.

En cette qualité, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATIONS

Par décret n° 93-2284 du 8 novembre 1993 :

Les ingénieurs en chef dont les noms suivent sont nommés dans le grade d'ingénieur général au ministère du transport :

- Abdelaziz Kassar
- Amor Abassi
- Mohamed Hjaiej
- Ezzeddine Lagha.

Par décret n° 93-2285 du 8 novembre 1993 :

Les ingénieurs en chef dont les noms suivent sont nommés dans le grade d'ingénieur général à l'institut national de la météorologie :

- Mohamed Ktata
- Hassen Saïdi
- Abdelkader Ben Jemâa.

Par décret n° 93-2286 du 8 novembre 1993 :

Monsieur Kamel Miled, ingénieur principal est nommé dans le grade d'ingénieur en chef au ministère du transport.

Par décret n° 93-2287 du 8 novembre 1993 :

Les ingénieurs principaux dont les noms suivent sont nommés dans le grade d'ingénieur en chef à l'institut national de la météorologie :

- Chedly Ben M'hamed
- Mohamed Hfaïedh
- Tijani Jedidi.

Par décret n° 93-2288 du 8 novembre 1993 :

Les officiers principaux de 3ème classe dont les noms suivent sont nommés dans le grade d'officier principal de 2ème classe de la marine marchande au ministère du transport :

- Slaheddine Azzouz
- Mohamed Lotfi Jammel.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DES SCIENCES

Décret n° 93-2310 du 10 novembre 1993, portant modification du décret n° 85-1405 du 8 novembre 1985, portant institution d'une indemnité d'encadrement et de recherche au profit du corps de l'enseignement supérieur.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et des sciences,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif telle que modifiée par la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique telle que modifiée par la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi des finances pour la gestion 1993,

Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif soumis à retenue pour la retraite,

Vu le décret n° 85-1405 du 8 novembre 1985, portant institution d'une indemnité d'encadrement et de recherche au profit du corps de l'enseignement supérieur tel que modifié par le décret n° 86-146 du 22 janvier 1986 et le décret n° 90-1240 du 30 juillet 1990,

Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - L'article 2 (nouveau) du décret susvisé n° 85-1405 du 8 novembre 1985 est modifié comme suit :

Art. 2. (nouveau). - Les taux de l'indemnité d'encadrement et de recherche au profit du corps de l'enseignement supérieur qui se consacre à l'enseignement et à la recherche sont fixés conformément au tableau suivant :

Grade	Taux mensuel à compter du 1er mai 1993	Taux mensuel à compter du 1er mai 1994	Taux mensuel à compter du 1er mai 1995
Professeur de de l'enseignement supérieur et grades équivalents dans l'enseignement ou la recherche.	844,500 D	914,500 D	994,500 D
Maître de conférence et grades équivalents dans l'enseignement ou la recherche	659,500 D	719,500 D	789,500 D
Maître assistant et grades équivalents dans l'enseignement ou la recherche	509,500 D	559,500 D	619,500 D

Grade	Taux mensuel à compter du 1er mai 1993	Taux mensuel à compter du 1er mai 1994	Taux mensuel à compter du 1er mai 1995
Assistant et grades équivalents dans l'enseignement ou la recherche	389,500 D	434,500 D	484,500 D

Art. 2. - Les ministres des finances et de l'éducation et des sciences sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 novembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 93-2311 du 10 novembre 1993, fixant les taux de l'indemnité spécifique (indemnité de sujétions pédagogiques) allouée aux surveillants généraux de 1ère classe, aux surveillants généraux, au surveillants principaux et au surveillants relevant du ministère de l'éducation et des sciences.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et des sciences,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 73-121 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels de surveillance des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 84-417 du 16 avril 1984, portant création du grade de surveillant général de 1ère classe,

Vu le décret n° 90-2020 du 3 décembre 1990 fixant le statut particulier des personnels de surveillance exerçant dans les établissements d'enseignement secondaire et primaire relevant du ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu le décret n° 90-2024 du 3 décembre 1990, fixant les taux de l'indemnité spécifique (indemnité de sujétions pédagogiques) allouée aux surveillants généraux de 1ère classe, aux surveillants généraux et aux surveillants relevant du ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu le décret n° 91-330 du 4 mars 1991 portant institution d'une indemnité spécifique (indemnité de sujétions pédagogiques) au profit des surveillants principaux et des surveillants relevant du ministère de l'éducation et des sciences,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les montants de l'indemnité spécifique (indemnité de sujétions pédagogiques) allouée aux surveillants généraux de 1ère classe aux surveillants généraux, au surveillants principaux et aux surveillants sont fixés comme suit :

Grades	Montant mensuel de l'indemnité	Date d'exécution financière
Surveillant général de 1ère classe	186 dinars	à partir du 1er mai 1993
	216 dinars	à partir du 1er mai 1994
	248 dinars	à partir du 1er mai 1995
Surveillant principal	156 dinars	à partir du 1er mai 1993
Surveillant général de 1ère et 2ème catégorie	180 dinars	à partir du 1er mai 1994
	205 dinars	à partir du 1er mai 1995
Surveillant	126 dinars	à partir du 1er mai 1993
	146 dinars	à partir du 1er mai 1994
	168 dinars	à partir du 1er mai 1995
Surveillant de 2ème et 3ème catégorie	100,500 dinars	à partir du 1er mai 1993
	115,500 dinars	à partir du 1er mai 1994
	132,500 dinars	à partir du 1er mai 1995

Art. 2. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 3. - Les ministres des finances et de l'éducation et des sciences sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 novembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 93-2289 du 8 novembre 1993 :

Monsieur Mohamed Lahbib Chelbi Belkehia, professeur hospitalo-universitaire en médecine est chargé des fonctions de doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de Tunis pour une période de trois ans et ce à compter du 12 juillet 1993.

Par décret n° 93-2290 du 8 novembre 1993 :

Monsieur Mezri El May, professeur hospitalo-universitaire en médecine est chargé des fonctions de doyen de la faculté de médecine de Monastir pour une période de trois ans et ce à compter du 6 juillet 1993.

Par décret n° 93-2291 du 8 novembre 1993 :

Monsieur Abdelaziz Ben Nejma, est nommé inspecteur général de l'éducation nationale.

Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 10 novembre 1993, portant rapport des concours internes et des concours externes pour le recrutement de commis d'administration et de dactylographes.

Le ministre de l'éducation et des sciences,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 83-267 du 15 février 1985, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 90-769 du 12 mai 1990,

Vu les arrêtés du 18 mars 1993 portant ouverture des concours internes et des concours externes pour le recrutement de commis d'administration et de dactylographes,

Arrête :

Article unique. - Sont rapportés les concours internes et les concours externes susvisés pour le recrutement de commis d'administration et de dactylographes, prévus pour le 20 novembre 1993 et jours suivants au ministère de l'éducation et des sciences (section éducation).

Tunis, le 10 novembre 1993.

Le Ministre de l'Education et des Sciences
Mohamed Charfi

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Décret n° 93-2312 du 10 novembre 1993, portant modification du décret n° 74-874 du 20 septembre 1974, relatif aux indemnités particulières du corps des inspecteurs médicaux et juxtamédicaux tel que modifié par le décret n° 90-1510 du 17 septembre 1990.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 74-872 du 20 septembre 1974, portant statut du corps des inspecteurs médicaux et juxtamédicaux ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié,

Vu le décret n° 74-874 du 20 septembre 1974, relatif aux indemnités particulières du corps des inspecteurs médicaux et juxtamédicaux modifié par le décret n° 90-1510 du 17 septembre 1990,

Vu l'avis du ministre des finances

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - L'article 2 du décret n° 74-874 du 20 septembre 1974 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

Art. 2. (nouveau) - les inspecteurs médicaux et juxtamédicaux perçoivent une indemnité de non clientèle payable mensuellement et à terme échu. Elle est fixée conformément au tableau ci-après :

Bénéficiaire	Taux mensuels		
	à compter du 1er mai 1993	à compter du 1er mai 1994	à compter du 1er mai 1995
Inspecteurs général de la santé publique	1.230 D 0000	1.295 D 000	1.370 D 000
Inspecteur divisionnaire de la santé publique	1.100 D 000	1.160 D 000	1.230 D 000
Inspecteur régional de la santé publique	845 D 000	900 D 000	960 D 000

Art. 2. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret et notamment celles du décret n° 90-1510 du 17 septembre 1990.

Art. 3. - Les ministres des finances et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 novembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 93-2313 du 10 novembre 1993, modifiant le décret n° 77-734 du 9 septembre 1977, relatif aux indemnités particulières du personnel médical hospitalo-universitaire.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'éducation et des sciences et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 77-732 du 9 septembre 1977, portant statut du corps médical hospitalo-universitaires ensemble les textes dui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 77-734 du 9 septembre 1977, relatif aux indemnités particulières du personnel médical hospitalo-universitaire,

Vu l'avis du ministre des finances

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - L'article 2 du décret susvisé n° 77-734 du 9 septembre 1977 est modifié ainsi qu'il suit :

Art. 2 (nouveau). - L'indemnité de non clientèle du personnel médical hospitalo-universitaire exerçant à plein temps intégral payable mensuellement et à terme échu, est fixée conformément au tableau ci-après :

Grade	Taux mensuels		
	à compter du 1er juillet 1993	à compter du 1er juillet 1994	à compter du 1er juillet 1995
Professeurs hospitalo-universitaires en médecine	1045 D	1130 D	1220 D
Maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine	975 D	1040 D	1115 D
Assistants hospitalo-universitaires en médecine			
- de 1ère et 2ème année	540 D 000	585 D 000	640 D 000
- de 3ème et 4ème année	545 D 000	600 D 000	660 D 000
- plus de 4 années	550 D 000	610 D 000	680 D 000

Art. 2. - Les ministres des finances, de l'éducation et des sciences et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 novembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 93-2327 du 10 novembre 1993, modifiant le décret n° 81-977 du 15 juillet 1981, relatif aux indemnités particulières du personnel médical dentiste hospitalo-universitaire.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'éducation et des sciences et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 80-1255 du 30 septembre 1980, portant statut des médecins dentistes hospitalo-universitaires,

Vu le décret n° 81-977 du 15 juillet 1981, relatif aux indemnités particulières du personnel médical dentiste hospitalo-universitaire,

Vu l'avis du ministre des finances

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - L'article 2 du décret susvisé n° 81-977 du 15 juillet 1981 est modifié ainsi qu'il suit :

Art. 2 (nouveau). - L'indemnité de non clientèle du personnel médecin dentiste hospitalo-universitaire exerçant à plein temps intégral payable mensuellement et à terme échu, est fixée conformément au tableau ci-après :

Grade	Taux mensuels		
	à compter du 1er juillet 1993	à compter du 1er juillet 1994	à compter du 1er juillet 1995
Professeurs hospitalo-universitaires en médecine dentaire	851 D	936 D	1026 D
Maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire	792 D	857 D	932 D
Assistants hospitalo-universitaires en médecine dentaire			
- de 1ère et 2ème année	440 D	485 D	540 D
- de 3ème et 4ème année	445 D	500 D	560 D
- plus de 4 années	450 D	510 D	580 D

Art. 2. - Les ministres des finances, de l'éducation et des sciences et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 novembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 93-2314 du 10 novembre 1993, modifiant le décret n° 81-979 du 15 juillet 1981, relatif aux indemnités particulières du personnel pharmacien hospitalo-universitaire.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'éducation et des sciences et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 80-1264 du 30 septembre 1980, portant statut des pharmaciens hospitalo-universitaires,

Vu le décret n° 81-979 du 15 juillet 1981, relatif aux indemnités particulières du personnel pharmacien hospitalo-universitaire,

Vu l'avis du ministre des finances

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - L'article 2 du décret susvisé n° 81-979 du 15 juillet 1981 est modifié ainsi qu'il suit :

Art. 2 (nouveau). - L'indemnité de non clientèle du personnel pharmacien hospitalo-universitaire exerçant à plein temps intégral payable mensuellement et à terme échu, est fixée conformément au tableau ci-après :

Grade	Taux mensuels		
	à compter du 1er juillet 1993	à compter du 1er juillet 1994	à compter du 1er juillet 1995
Professeurs hospitalo-universitaires en pharmacie	851 D	936 D	1026 D
Maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en Pharmacie	792 D	857 D	932 D
Assistants hospitalo-universitaires en Pharmacie			
- de 1ère et 2ème année	440 D	485 D	540 D
- de 3ème et 4ème année	445 D	500 D	560 D
- plus de 4 années	450 D	510 D	580 D

Art. 2. - Les ministres des finances, de l'éducation et des sciences et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 novembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 93-2315 du 10 novembre 1993, portant modification du décret n° 76-245 du 17 mars 1976, portant statut des stagiaires internes et des résidents en médecine.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'éducation et des sciences et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 76-245 du 17 mars 1976, portant statut des stagiaires internes et des résidents en médecine tel que complété par le décret n° 90-1929 du 19 novembre 1990,

Vu l'avis du ministre des finances

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - L'article 3 bis du décret n° 76-245 du 17 mars 1976 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

Art. 3 bis (nouveau). - Les stagiaires internes en médecine perçoivent une indemnité de stage interne payable mensuellement et à terme échu. Le taux de cette indemnité est fixé conformément au tableau ci-après :

Bénéficiaire	Taux mensuels		
	à compter du 1er juillet 1993	à compter du 1er juillet 1994	à compter du 1er juillet 1995
Stagiaires internes en médecine	118 D 000	148 D 000	180 D 000

Art. 2. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret et notamment celles du décret n° 90-1929 du 19 novembre 1990.

Art. 3. - Les ministres des finances, de l'éducation et des sciences et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 novembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 93-2316 du 10 novembre 1993, portant modification du décret n° 82-1305 du 21 septembre 1982, portant statut des résidents en médecine dentaire.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'éducation et des sciences et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 82-1305 du 21 septembre 1982, portant statut des résidents en médecine dentaire,

Vu le décret n° 88-187 du 11 février 1988, fixant le taux et les conditions d'attribution de la prime de rendement des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel que modifié par le décret n° 88-1890 du 10 novembre 1988,

Vu le décret n° 90-1930 du 19 novembre 1990 relatif à l'indemnité de résidanat en médecine, en biologie et en médecine dentaire,

Vu le décret n° 91-195 du 28 janvier 1991, fixant le taux de l'indemnité de garde des personnels médical, juxtamédical et résidents exerçant à plein temps,

Vu l'avis du ministre des finances

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - L'article 6 du décret susvisé n° 82-1305 du 21 septembre 1982 portant statut des résidents en médecine dentaire est modifié ainsi qu'il suit :

Art. 6. (nouveau). - Les résidents en médecine dentaire perçoivent une indemnité mensuelle dont le montant est fixé par référence aux émoluments d'un fonctionnaire rangé à l'indice 560 pour les deux premières années et à l'indice 610 pour les autres années. Ils perçoivent en outre :

- une indemnité mensuelle de logement au taux de 25 dinars

- une indemnité mensuelle de nourriture au taux de 48d,500

- une prime de rendement variant de 0 à 880 dinars payable dans les conditions prévues par le décret n° 88-187 du 11 février 1988 modifié par le décret n° 88-1890 du 10 novembre 1988

- une indemnité mensuelle de résidanat dont le montant est fixé conformément au tableau ci-après :

Bénéficiaires	Taux mensuels		
	à compter du 1er juillet 1993	à compter du 1er juillet 1994	à compter du 1er juillet 1995
Résident en médecine dentaire de 1ère et de 2ème année	180 D 000	215 D 000	260 D 000
Résident en médecine dentaire de 3ème et de 4ème année	230 D 000	275 D 000	330 D 000

- une indemnité de garde servie aux résidents assurant un service de garde à l'hôpital, conformément aux dispositions du décret n° 91-195 du 28 janvier 1991. Ils bénéficient ainsi que leur conjoint leurs enfants et leurs parents à charge de la gratuité de l'hospitalisation et des soins dans les formations sanitaires dépendant du ministère de la santé publique.

Art. 2. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret et notamment celles du décret susvisé n° 90-1930 du 19 novembre 1990.

Art. 3. - Les ministres des finances, de l'éducation et des sciences et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 novembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 93-2317 du 10 novembre 1993, portant modification du décret n° 80-1610 du 18 décembre 1980, portant statut des stagiaires internes en médecine dentaire.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'éducation et des sciences et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 80-1610 du 18 décembre 1980, portant statut des stagiaires internes en médecine dentaire tel que complété par le décret n° 90-1931 du 19 novembre 1990,

Vu l'avis du ministre des finances

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - L'article 5 bis du décret n° 80-1610 du 18 décembre 1980 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

Art. 5 bis. (nouveau) - Les stagiaires internes en médecine dentaire perçoivent une indemnité de stage interne payable mensuellement et à terme échu. Le taux de cette indemnité est fixé conformément au tableau ci-après :

Bénéficiaires	Taux mensuels		
	à compter du 1er juillet 1993	à compter du 1er juillet 1994	à compter du 1er juillet 1995
Stagiaires internes en médecine dentaire	118 D 000	148 D 000	180 D 000

Art. 2. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret et notamment celles du décret susvisé n° 90-1931 du 19 novembre 1990.

Art. 3. - Les ministres des finances, de l'éducation et des sciences et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 novembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 93-2318 du 10 novembre 1993, portant modification du décret n° 93-1440 du 23 juin 1993, relatif à la spécialisation en médecine et au statut juridique des résidents.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'éducation et des sciences et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 93-1440 du 23 juin 1993, relatif à la spécialisation en médecine et au statut juridique des résidents,

Vu le décret n° 83-593 du 17 juin 1983, relatif à l'indemnité de nourriture servie aux stagiaires internes en médecine et en médecine dentaire et aux résidents en médecine et en biologie,

Vu le décret n° 88-187 du 11 février 1988, fixant le taux et les conditions d'attribution de la prime de rendement des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel que modifié par le décret n° 88-1890 du 10 novembre 1988,

Vu le décret n° 91-195 du 28 janvier 1991, fixant le taux de l'indemnité de garde des personnels médical, juxtamédical et résidents exerçant à plein temps,

Vu l'avis du ministre des finances

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - L'article 11 du décret susvisé n° 93-1440 du 23 juin 1993 relatif à la spécialisation en médecine et au statut juridique des résidents est modifié ainsi qu'il suit :

Art. 11. (nouveau). - Les résidents en médecine perçoivent une indemnité mensuelle dont le montant est fixé par référence aux émoluments d'un fonctionnaire rangé à l'indice 560 pour les deux premières années et à l'indice 610 pour les autres années. Ils perçoivent en outre :

- une indemnité mensuelle de logement au taux de 25 dinars

- une indemnité mensuelle de nourriture au taux de 48 d 500

- une prime de rendement variant de 0 à 880 dinars payable dans les conditions prévues par le décret n° 88-187 du 11 février 1988 modifié par le décret n° 88-1890 du 10 novembre 1988

- une indemnité mensuelle de résidanat dont le montant est fixé conformément au tableau ci-après :

Bénéficiaires	Taux mensuels		
	à compter du 1er juillet 1993	à compter du 1er juillet 1994	à compter du 1er juillet 1995
Résident en médecine de 1ère et de 2ème année	180 D 000	215 D 000	260 D 000
Résident en médecine de 3ème et de 4ème année	230 D 000	275 D 000	330 D 000

- une indemnité de garde servie aux résidents assurant un service de garde à l'hôpital, conformément aux dispositions du décret n° 91-195 du 28 janvier 1991. Ils bénéficient ainsi que leur conjoint, leurs enfants et leurs parents à charge de la gratuité de l'hospitalisation et des soins dans les formations sanitaires dépendant du ministère de la santé publique.

Art. 2. - Les ministres des finances, de l'éducation et des sciences et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 novembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 93-2319 du 10 novembre 1993, portant modification du décret n° 80-1316 du 21 octobre 1980, portant statut des résidents en biologie des facultés de pharmacie.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'éducation et des sciences et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 80-1316 du 21 octobre 1980, portant statut des résidents en biologie des facultés de pharmacie,

Vu le décret n° 83-593 du 17 juin 1983, relatif à l'indemnité de nourriture servie aux stagiaires internes en médecine et en médecine dentaire et aux résidents en médecine et en biologie,

Vu le décret n° 88-187 du 11 février 1988, fixant le taux et les conditions d'attribution de la prime de rendement des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel que modifié par le décret n° 88-1890 du 10 novembre 1988,

Vu le décret n° 90-1930 du 19 novembre 1990 relatif à l'indemnité de résidanat en médecine, en biologie et en médecine dentaire,

Vu le décret n° 91-195 du 28 janvier 1991, fixant le taux de l'indemnité de garde des personnels médical, juxtamédical et résidents exerçant à plein temps,

Vu l'avis du ministre des finances

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - L'article 5 du décret susvisé n° 80-1316 du 21 octobre 1980 portant statut des résidents en biologie des facultés de pharmacie est modifié ainsi qu'il suit :

Art. 5. (nouveau). - Les résidents en biologie perçoivent une indemnité mensuelle dont le montant est fixé par référence aux émoluments d'un fonctionnaire rangé à l'indice 560 pour les deux

premières années et à l'indice 610 pour les autres années. Ils perçoivent en outre :

- une indemnité mensuelle de logement au taux de 25 dinars
- une indemnité mensuelle de nourriture au taux de 48 d 500
- une prime de rendement variant de 0 à 880 dinars payable dans les conditions prévues par le décret n° 88-187 du 11 février 1988 modifié par le décret n° 88-1890 du 10 novembre 1988
- une indemnité mensuelle de résidanat dont le montant est fixé conformément au tableau ci-après :

Bénéficiaires	Taux mensuels		
	à compter du 1er juillet 1993	à compter du 1er juillet 1994	à compter du 1er juillet 1995
Résident en biologie de 1ère et de 2ème année	180 D 000	215 D 000	260 D 000
Résident en biologie de 3ème et de 4ème année	230 D 000	275 D 000	330 D 000

- une indemnité de garde servie aux résidents assurant un service de garde à l'hôpital, conformément aux dispositions du décret n° 91-195 du 28 janvier 1991. Ils bénéficient ainsi que leur conjoint, leurs enfants et leurs parents à charge de la gratuité de l'hospitalisation et des soins dans les formations sanitaires dépendant du ministère de la santé publique.

Art. 2. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret et notamment celles du décret susvisé n° 90-1930 du 19 novembre 1990.

Art. 3. - Les ministres des finances, de l'éducation et des sciences et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 novembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 93-2320 du 10 novembre 1993, modifiant le décret n° 91-233 du 4 février 1991, relatif aux indemnités particulières du personnel médical hospitalo-sanitaire.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-230 du 4 février 1991, portant statut du corps médical hospitalo-sanitaire,

Vu le décret n° 91-233 du 4 février 1991, relatif aux indemnités particulières du personnel médical hospitalo-sanitaire,

Vu l'avis du ministre des finances

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - L'article premier du décret n° 91-233 du 4 février 1991 susvisé est abrogé et remplacé par un article premier (nouveau) ainsi libellé.

Art. premier (nouveau). - Il est alloué au personnel médical hospitalo-sanitaire exerçant à plein temps intégral, une indemnité de plein temps, payable mensuellement et à terme échu. Elle est fixée conformément au tableau ci-après :

Grade	Taux mensuels		
	à compter du 1er mai 1993	à compter du 1er mai 1994	à compter du 1er mai 1995
Médecin de la santé publique	585 D 000	635 D 000	695 D 000
Médecin principal de la santé publique	725 D 000	786 D 000	856 D 000
Médecin major de la santé publique	940 D 000	1.010 D 000	1.090 D 000
Médecin spécialiste de la santé publique	725 D 000	786 D 000	856 D 000
Médecin spécialiste principal de la santé publique	915 D 000	985 D 000	1.065 D 000

Art. 2. - Les ministres des finances et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 novembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 93-2321 du 10 novembre 1993, portant modification du décret n° 89-299 du 15 février 1989, relatif aux indemnités particulières au corps médical des hôpitaux.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 89-296 du 15 février 1989, portant statut du corps médical des hôpitaux,

Vu le décret n° 89-299 du 15 février 1989, relatif aux indemnités particulières du corps médical des hôpitaux,

Vu l'avis du ministre des finances

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - L'article premier du décret n° 89-299 du 15 février 1989 susvisé est abrogé et remplacé par un article premier (nouveau) ainsi libellé.

Art. premier (nouveau). - L'indemnité de non clientèle du corps médical des hôpitaux payable mensuellement et à terme échu, est fixée comme suit :

Grade	Taux mensuels		
	à compter du 1er mai 1993	à compter du 1er mai 1994	à compter du 1er mai 1995
Médecin principal des hôpitaux	1.230 D 000	1.295 D 000	1.370 D 000
Médecin des hôpitaux	1.145 D 000	1.205 D 000	1.275 D 000

Art. 2. - Les ministres des finances et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 novembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 93-2322 du 10 novembre 1993, modifiant le décret n° 91-237 du 4 février 1991, relatif aux indemnités particulières des médecins dentistes des hôpitaux.

Le président de la république,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-234 du 4 février 1991, portant statut des médecins dentistes de la santé publique,

Vu le décret n° 91-237 du 4 février 1991, relatif aux indemnités particulières des médecins dentistes des hôpitaux,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - L'article premier du décret n° 91-237 du 4 février 1991, susvisé est abrogé et remplacé par un article premier (nouveau) ainsi libellé.

Article premier (nouveau) :

Il est alloué aux médecins dentistes de la santé publique exerçant à plein temps intégral, une indemnité de plein temps payable mensuellement et à terme échu. Elle est fixée conformément au tableau ci-après :

Grade	Taux mensuels		
	à compter du 1er mai 1993	à compter du 1er mai 1994	à compter du 1er mai 1995
Médecin dentiste de la santé publique	420d,000	465d,000	515d,000
Médecin dentiste principal de la santé publique	555d,000	605d,000	665d,000
Médecin dentiste major de la santé publique	726d,000	786d,000	856d,000
Médecin dentiste spécialiste de la santé publique	585d,000	635d,000	695d,000
Médecin dentiste spécialiste principal de la santé publique	726d,000	786d,000	856d,000
Médecin dentiste spécialiste major de la santé publique	940d,000	1.010d,000	1.090d,000

Art. 2 - Les ministres des finances et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 novembre 1993

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 93-2323 du 10 novembre 1993, modifiant le décret n° 91-241 du 4 février 1991, relatif aux indemnités particulières des pharmaciens de la santé publique.

Le président de la république,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-238 du 4 février 1991, portant statut du corps des pharmaciens de la santé publique,

Vue le décret n° 91-241 du 4 février 1991, relatif aux indemnités particulières des pharmaciens de la santé publique,

Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :

Article premier. - L'article premier du décret n° 91-241 du 4 février 1991 susvisé est abrogé et remplacé par un article premier (nouveau) ainsi libellé.

Article premier (nouveau) : Il est alloué aux pharmaciens de la santé publique exerçant à plein temps intégral, une indemnité de plein temps, payable mensuellement et à terme échu. Elle est fixée conformément au tableau ci-après :

Grade	Taux mensuels		
	à compter du 1er mai 1993	à compter du 1er mai 1994	à compter du 1er mai 1995
Pharmacien de la santé publique	420d,000	465d,000	515d,000
Pharmacien principal de la santé publique	555d,000	605d,000	665d,000
Pharmacien major de la santé publique	726d,000	786d,000	856d,000
Pharmacien biologiste de la santé publique	585d,000	635d,000	695d,000
Pharmacien biologiste principal de la santé publique	726d,000	786d,000	856d,000
Pharmacien biologiste major de la santé publique	940d,000	1.010d,000	1.090d,000

Art. 2 - Les ministres des finances et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 novembre 1993

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 93-2292 du 8 novembre 1993.

Monsieur Chaâbouni Mohamed Adel, pharmacien principal de la santé publique est chargé des fonctions de chef de service hospitalier à l'hôpital Hédi Chaker de Sfax (Sce de pharmacie externe) pour une durée maximum de cinq (5) ans.

Par décret n° 93-2293 du 8 novembre 1993.

Monsieur Layouni Moncef, professeur d'enseignement para-médical, est chargé des fonctions de chef de service des soins à l'hôpital Sahloul de Sousse.

Dans cette position, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 93-2294 du 8 novembre 1993. :

Monsieur Fayala Hassine, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service de l'hygiène et de la sécurité dans un établissement hospitalier de la catégorie "A" au ministère de la santé publique (centre de maternité et néonatalogie de Sousse).

Dans cette position, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 93-2295 du 8 novembre 1993. :

Monsieur Chakroun Lassaâd, administrateur de la santé publique est chargé des fonctions de chef de service administratif et financier à la direction régionale de la santé publique de Béja.

Dans cette position, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 93-2296 du 8 novembre 1993. :

Monsieur Ben Younès Abdelwaheb, ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef de service des bâtiments, équipement, matériel et de la maintenance dans un établissement hospitalier de la catégorie "A" au ministère de la santé publique (hôpital Habib Thameur).

Dans cette position, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 93-2297 du 8 novembre 1993. :

Monsieur Bousselmi Salem, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de l'hygiène et de la sécurité dans un établissement hospitalier de la catégorie "A" au ministère de la santé publique (Hôpital de Pneumo-Phtisiologie" Abderrahmen Mami" de l'Ariana).

Dans cette position, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de chef de service d'administration centrale.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret n° 93-2324 du 10 novembre 1993, portant majoration de l'indemnité spécifique dite "indemnité de conciliation" accordée aux membres du corps de la conciliation du ministère des affaires sociales.

Le président de la république,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi 83-112 du 12 décembre 1983, portant statuts général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

Vu le décret n° 85-1008 du 7 août 1985, fixant le statut particulier aux membres du corps de la conciliation du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 85-1010 du 7 août 1985, relatif aux indemnités attribuées aux membres du corps de la conciliation du ministère des affaires sociales tel que modifié par le décret n° 92-26 du 26 janvier 1992.

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale de chef de service d'administration centrale.

Vu le décret n° 91-802 du 25 mai 1991, relatif à l'attribution de l'indemnité spécifique aux agents nantis d'emplois fonctionnels,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal d'administratif,

Décète :

Article premier - Les taux de l'indemnité spécifique dite "indemnité de conciliation" attribuée au profit des membres du corps de la conciliation tels que fixés par le décret susvisé n° 92-26 du 6 janvier 1992 sont majorés comme suit :

Grade	Montant mensuel de la majoration		
	à compter du 1er juil. 1993	à compter du 1er juil. 1994	à compter du 1er juil. 1995
Conciliateur 1er, 2ème, 3ème échelon	30d,000	30d,000	35d,000
Conciliateur 4ème, 5ème, 6ème échelon	30d,000	30d,000	35d,000
Conciliateur en chef	30d,000	30d,000	35d,000
Conciliateur général	30d,000	30d,000	35d,000

Art. 2. - Les ministres des finances et des affaires sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 novembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 93-2325 du 10 novembre 1993, portant majoration de l'indemnité de sujétions de service accordée aux agents de l'inspection du travail relevant du ministère des affaires sociales.

Le président de la république,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi 83-112 du 12 décembre 1983, portant statuts général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

Vu le décret n° 82-524 du 16 mars 1982, relatif à l'institution d'une indemnité spécifique dite "indemnité de sujétions de service" accordée aux agents de l'inspection du travail, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment de décret n° 91-1127 du 29 juillet 1991,

Vu le décret n° 90-891 du 30 mai 1990, fixant le statut particulier des personnels de l'inspection du travail,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier - Les taux mensuels de l'indemnité de sujétions de service attribuée aux agents de l'inspection du travail tel que fixé par le décret susvisé n° 91-1127 du 29 juillet 1991, sont majorés comme suit :

Grade	Montant mensuel de la majoration		
	à compter du 1er janvier 1994	à compter du 1er janvier 1995	à compter du 1er janvier 1996
Inspecteur général du travail	30d,000	30d,000	35d,000
Inspecteur en chef du travail	30d,000	30d,000	35d,000
Inspecteur Central du travail	30d,000	30d,000	35d,000
Inspecteur du travail	25d,000	28d,000	33d,000
Attaché d'inspection du travail	23d,000	24d,000	25d,000
Contrôleur du travail	17d,000	19d,000	20d,000

Art. 2. - Les ministres des finances et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 novembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 93-2326 du 10 novembre 1993, portant majoration de l'indemnité de sujétions de service accordée aux personnels du service social relevant du ministère des affaires sociales.

Le président de la république,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi 83-112 du 12 décembre 1983, portant statuts général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

Vu le décret n° 90-890 du 30 mai 1990, fixant le statut particulier des personnels du service social relevant du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 91-1128 du 29 juillet 1991, relatif à l'institution d'une indemnité spécifique dite "indemnité de service social" au profit des personnels du service social relevant du ministère des affaires sociales,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier - Les taux mensuels de l'indemnité de service social attribuée aux personnels du service social tels que fixés par le décret susvisé n° 91-1128 du 29 juillet 1991, sont majorés comme suit :

Grade	Montant mensuel de la majoration		
	à compter du 1er jan. 1994	à compter du 1er jan. 1995	à compter du 1er jan. 1996
Administrateur général du service social	30d,000	30d,000	35d,000
Administrateur en chef du service social	30d,000	30d,000	35d,000
Administrateur conseiller du service social	30d,000	30d,000	35d,000
Administrateur du service social	25d,000	28d,000	33d,000
Assistant social principal	23d,000	24d,000	25d,000
Assistant social	17d,000	19d,000	20d,000
Animatrice sociale	13d,000	15d,000	17d,000

Art. 2. - Les ministres des finances et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 novembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre des affaires sociales du 16 novembre 1993, portant agrément de l'avenant n°4 à la convention collective nationale de la mécanique générale et de l'électricité

Le ministre des affaires sociales ;

Vu le code du travail promulgué par la loi n°66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants ;

Vu l'arrêté du 29 août 1974 portant agrément de la convention collective nationale de la mécanique générale et de l'électricité ;

Vu l'arrêté du 14 avril 1983 portant agrément de l'avenant n°1 à cette convention signé le 8 mars 1983 ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1989 portant agrément de l'avenant n°2 à la dite convention signé le 25 mars 1989 ;

Vu l'arrêté du 31 août 1990 portant agrément de l'avenant n°3 à cette convention signé le 14 juillet 1990 ;

Vu la convention collective nationale de la mécanique générale et de l'électricité signée le 26 juillet 1974 et révisée par les avenants sus-visés ;

Vu l'avis de la commission consultative des conventions collectives;

Arrête :

Article premier - L'avenant n°4 à la convention collective nationale de la mécanique générale et de l'électricité, signé le 27 septembre 1993 et annexé au présent arrêté, est agréé .

Article 2 - Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective sus-visée .

Tunis, le 16 novembre 1993.

Le Ministre des Affaires Sociales
Mohamed Fadhel Khelil

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Avenant n° 4 à la convention collective nationale de la mécanique générale et de l'électricité

Entre les soussignés :

- L'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat;

- La chambre syndicale de la mécanique générale et de l'électricité;

d'une part ;

- L'union générale tunisienne du travail ;

- La fédération générale de la métallurgie ;

- La fédération générale des professions diverses ;

d'autre part ;

Vu la convention collective nationale de la mécanique générale et de l'électricité signée le 26 juillet 1974, agréée par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 29 août 1974 et publiée au JORT n°2 du 10 janvier 1975 ;

Vu l'arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 5 mai 1976, portant extension du champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la mécanique générale et de l'électricité ;

Vu l'avenant n°1 à cette convention signé le 8 mars 1983, agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 14 avril 1983 et publié au JORT n°34 du 3 mai 1983 ;

Vu l'avenant n°2 à la dite convention signé le 25 mars 1989, agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 29 mars 1989 et publié au JORT n°23 du 31 mars 1989 ;

Vu l'avenant n°3 à cette convention signé le 14 juillet 1990, agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 31 août 1990 et publié au JORT n°57 du 11 septembre 1990 ;

Vu le protocole d'accord conclu le 23 février 1993 entre l'UTICA et l'UGTT et relatif aux négociations pour la révision des conventions collectives ;

Il a été convenu ce qui suit :

Article premier : Les articles 5, 12, 15, 17, 18, 26, 32, 35, 40, 47 et 53 de la convention sus-visée sont modifiés comme suit :

Article 5 (nouveau) : Droit syndical et liberté d'opinion

Les travailleurs sont libres d'adhérer à une organisation syndicale légalement constituée. Pour arrêter une décision quelle qu'elle soit à l'égard de tout travailleur, l'employeur ne peut prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale.

L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour conséquence des actes ou des agissements de la part de l'une des deux parties dans l'entreprise qui soient contraires aux lois et aux règlements en vigueur .

L'employeur reconnaît l'organisation syndicale légalement constituée représentée par ses délégués à l'entreprise dûment mandatés. Il met à sa disposition des tableaux d'affichage qui seront placés dans les locaux les plus fréquentés par les travailleurs.

L'employeur reconnaît les attributions légales et légitimes du syndicat et ce dernier exerce sa mission en respectant les attributions des autres structures représentant le personnel au sein de l'entreprise .

L'employeur, ou en cas d'empêchement son représentant dûment mandaté, reçoit sur leur demande les délégués syndicaux de l'entreprise dûment mandatés, une fois par mois et toutes les fois qu'il y a urgence. L'entrevue doit être demandée par écrit à l'employeur qui y répondra dans les quarante huit heures. Cependant en cas d'urgence, l'employeur y répondra immédiatement et l'entrevue aura lieu tout de suite, si les parties s'accordent sur le caractère d'urgence. Toutes les entrevues devront faire l'objet d'un procès-verbal signé séance tenante par les deux parties . La durée de l'entrevue est considérée comme durée de travail effectif.

Il est accordé aux responsables syndicaux dans l'entreprise le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et à la participation aux cycles de formation organisés par l'organisation syndicale, sans que ce temps n'excède pour l'ensemble de ces responsables syndicaux 50 heures durant l'année dans les entreprises employant entre cent et deux cents travailleurs et 100 heures durant l'année dans les entreprises employant plus de deux cents travailleurs. Ces heures sont rémunérées et les modalités de leur utilisation sont fixées par accord entre l'employeur et le syndicat de l'entreprise. Les bénéficiaires de ces heures doivent préalablement informer l'entreprise de leur absence. Si les heures sont demandées pour participer aux cycles de formation, les bénéficiaires sont tenus de présenter les convocations qui doivent émaner du bureau exécutif de la centrale syndicale, du secrétaire général de l'union régionale du travail concernée ou du secrétaire général de la fédération professionnelle concernée .

L'employeur s'emploie à réserver au syndicat de son entreprise un local meublé s'il en a les moyens et compte tenu des besoins des services de l'entreprise .

Le syndicat de l'entreprise peut, après accord de l'employeur, tenir des réunions générales avec les salariés sur les lieux de travail dans le local convenant aux deux parties. Ces réunions se tiennent en dehors des heures de travail, sauf accord des parties sur des dispositions contraires .

Si un responsable syndical vient d'être chargé d'une mission syndicale ou élu pour être délégué permanent du syndicat dont fait partie le personnel de l'entreprise ou pour être détaché auprès de l'organisation syndicale, il sera à la demande de l'organisation syndicale dont il relève et avec l'accord préalable de l'employeur, mis à la disposition de l'activité syndicale avec solde intégral ou partiel ou, en cas d'empêchement pour l'employeur, sans solde. Ce responsable sera sauf dans le premier cas placé dans une position de disponibilité. Pendant toute la durée de ce mandat, il garde ses droits à l'avancement et à l'ancienneté. Il participe tout comme s'il était en service aux avantages consentis en matière de maladie ou de retraite, mais en cas de détachement sans solde, l'organisation syndicale effectue tous versements nécessaires qui incombent à l'employeur. En outre, il reste, durant la période de détachement, électeur et éligible dans la désignation de tout mandataire du personnel.

Il est réintégré dans son poste d'origine s'il est encore vacant ou à défaut dans un autre emploi correspondant à son grade dans le même établissement. Au cas où son poste d'origine deviendrait vacant, il aura priorité pour y être affecté.

Article 12 (nouveau) : Période d'essai

La période d'essai est fixée comme suit :

- * pour les agents d'exécution : six mois ;
- * Pour les agents de maîtrise : neuf mois ;
- * Pour les cadres : une année .

Au cours de la période d'essai, le travailleur peut donner ou recevoir congé sans préavis, sur simple signification .

A l'issue de la période d'essai, tout engagement est confirmé par une lettre précisant les fonctions du travailleur ainsi que sa rémunération .

Si l'essai n'est pas concluant le candidat pourra être soumis à un deuxième et dernier essai pour une même période .

Si un travailleur vient d'être réembauché après les deux périodes d'essai sus-indiquées, son engagement ne se fera que sur la base de la confirmation directe .

Article 15 (nouveau) : Protection des travailleurs dans l'exercice de leurs fonctions

Le travailleur a droit conformément aux règles du Code pénal et des lois en vigueur, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamation et violences dont il peut être l'objet dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'entreprise ou en dehors de celle-ci .

Dans le cas d'une agression établie revêtant l'une des formes indiquées au paragraphe premier, et subie par le travailleur au cours de l'exercice de ses fonctions au sein de l'entreprise ou en dehors de celle-ci, l'entreprise est tenue de le protéger et d'apporter l'assistance morale et matérielle nécessaires pour engager les procédures légales en vue de réparer le préjudice; l'assistance matérielle étant prodiguée à titre d'avance y compris le salaire octroyé en cas de cessation d'activité .

Article 17 (nouveau) : Classification, Avancement et promotion

A - Classification :

Les agents permanents, aussi bien techniques qu'administratifs, sont classés en trois grandes catégories, 7 sous-catégories et 16 échelles telles qu'elles sont définies dans le tableau de classification professionnelle annexé à la présente convention .

Lors de la création de nouveaux postes de travail, ceux-ci seront classés par analogie à la classification indiquée aux tableaux de classification professionnelle et de définition des emplois annexés à la présente convention. En cas de désaccord sur la classification des nouveaux postes, l'employeur étudie cette question avec les délégués du personnel et il sera statué sur le différend dans un délai maximum d'un mois à partir de la date d'entrée en vigueur de la décision de classification .

B - Avancement :

L'avancement normal consiste à passer d'un échelon à un échelon immédiatement supérieur d'une façon automatique en fonction de l'ancienneté du travailleur dans l'échelon .

L'avancement d'échelon à l'ancienneté est automatique et ne doit en aucun cas être subordonné à l'avis du chef direct du travailleur intéressé .

L'agent qui atteint le dernier échelon de son échelle, continuera à évoluer dans l'échelle suivante à partir de l'échelon correspondant à son salaire si non immédiatement supérieur .

Chaque échelle comporte quinze échelons. Le temps que tout agent doit passer dans chacun des échelons est de deux ans.

C - Promotion :

La promotion consiste dans le passage d'une catégorie à la catégorie suivante de la spécialité . Elle est fonction de la valeur professionnelle du travailleur telle qu'elle ressort notamment des éléments suivants :

- a) la durée de la pratique dans la profession ,
- b) la formation et les aptitudes professionnelles ,
- c) la durée du service et les notations dans l'établissement ,
- d) les charges de famille .

Un tableau de promotion sera arrêté à la fin du mois de novembre par l'employeur et soumis pour avis à la commission paritaire .

L'agent qui aura accédé à une échelle, une sous-catégorie ou une catégorie sera rangé à l'échelon comportant une rémunération égale ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle correspondant à l'échelon qu'il détenait auparavant .

Si l'avantage acquis par ce reclassement est inférieur à celui qu'il aurait pu obtenir à la suite d'un avancement dans sa catégorie d'origine, l'agent intéressé gardera l'ancienneté acquise dans son ancien échelon .

Le tableau de promotion prendra effet à partir du premier janvier de l'année suivante .

Article 18 (nouveau) : Utilisation des travailleurs dans des fonctions autres que celles de leur grade

Tout travailleur pourra être requis par écrit pour assurer des fonctions d'une catégorie immédiatement inférieure à celle où il est classé, suivant les exigences du service et pour une période n'exédant pas un mois, une fois par année. Le travailleur gardera, dans ce cas, le salaire et les avantages correspondant à son grade d'origine .

Si le travailleur intéressé estime que cette mesure revêt un caractère abusif et n'est pas dictée par le seul souci découlant d'une nécessité de service, il pourra saisir la commission paritaire, laquelle sera compétente pour statuer sur cette question .

Pour nécessité de service, un travailleur pourra être requis par écrit pour un emploi d'une catégorie immédiatement supérieure à celle où il est classé. Dans ce cas, il percevra, dès le premier jour, une indemnité représentant la différence de salaire entre celui de son échelle et celui de l'échelle correspondant à la catégorie à laquelle il accède provisoirement. Cette position ne doit toutefois pas dépasser la durée de trois mois, période à l'issue de laquelle le travailleur est, soit replacé dans sa catégorie d'origine, soit confirmé dans la nouvelle catégorie. Il acquiert de ce fait le droit de priorité d'accès à cette nouvelle catégorie en cas de vacance définitive.

Article 26 (nouveau) : Absence

Aucune absence n'est tolérée sans l'autorisation préalable de l'employeur.

L'employeur sera avisé des absences résultant d'un cas fortuit le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux jours de travail effectif consécutifs à l'absence (48 heures) .

Dans le cas d'absence prévisible, le travailleur ne pourra s'absenter qu'après avoir obtenu au préalable l'autorisation de l'employeur.

En cas d'absence du travailleur sans aucun motif et sans présenter aucune pièce prouvant le motif de cet absence, la direction de l'entreprise lui adresse une lettre recommandée dans un délai de deux jours de travail effectif consécutifs à l'absence (48 heures). Si le travailleur ne justifie pas les motifs de son absence dans un délai ne dépassant pas huit jours, il est considéré dans une position d'abandon de poste et sera soumis à la procédure relative à celle-ci.

Le travailleur est tenu d'informer l'employeur de tout changement intervenu dans son adresse.

Article 32 (nouveau) : Jours fériés chômés et payés

Les jours fériés considérés comme jours de congé chômés et payés sont : le 20 mars, le 1er mai, le 25 juillet, le 7 novembre, le 1er jour et le 2ème jour de l'Aïd el Fitr, le 1er jour et le 2ème jour de l'Aïd el Idha, le jour de l'an Héjir et le Mould.

Les travailleurs qui ne pourraient, du fait du service, bénéficier de ces congés, auront droit à une majoration de salaire de 100%.

Les jours fériés non payés, s'ils ne sont pas chômés, sont considérés comme journées normales de travail.

Article 35 (nouveau) : Congés de maternité

A l'occasion de son accouchement et sur production d'un certificat médical le justifiant, la femme a droit à un congé de repos de 30 jours. Ce congé peut être prorogé chaque fois d'une période de 15 jours après la production des certificats médicaux.

La femme a droit, pendant les 45 jours suivant l'accouchement, à une indemnité de couches servie par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

La suspension du travail par la femme pendant la période qui précède et suit l'accouchement ne peut être, pour l'employeur, une cause de rupture du contrat de travail que si elle se prolonge sans motif valable au delà de la période légale de congé de maternité telle que définie à l'alinéa 1er du présent article et ce sous peine de dommages-intérêts au profit de la femme.

De même, la maladie de la femme à la suite d'une grossesse ou de couches étant soumise au régime du congé de maladie, ne produit les effets énoncés dans l'alinéa ci-dessus que si elle se prolonge au delà des limites fixées par les dispositions législatives en matière de congé de maladie ou de longue maladie.

Dans tous les cas, si elle allaite son enfant, la femme aura droit, pendant une année à compter du jour de la naissance, à deux repos d'une demi-heure chacun durant les heures du travail. L'un est fixé pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après midi. Ils peuvent être pris aux heures fixées en accord avec l'employeur. A défaut d'accord, ces repos sont placés au milieu de chaque période. Ces repos sont considérés comme heures de travail et ouvrent droit à rémunération.

La travailleuse qui allaite son enfant est tenue de présenter un certificat médical prouvant l'allaitement naturel.

Article 40 (nouveau) : Discipline

La gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances au cours desquelles elle a été commise, de la nature des fonctions du travailleur qui en est coupable et de la gravité de ses conséquences.

Les sanctions disciplinaires applicables aux travailleurs suivant la gravité des fautes commises sont :

Sanctions du 1er degré :

- 1°) l'avertissement verbal ;
- 2°) l'avertissement par écrit avec inscription au dossier ;
- 3°) le blâme avec inscription au dossier ;
- 4°) la mise à pied pour une période maximale de 3 jours privative de toute rémunération.

Sanctions du 2ème degré :

- 1°) la mise à pied pour une période ne dépassant pas sept jours, privative de toute rémunération ;
- 2°) la mise à pied pour une période allant de huit à trente jours, privative de toute rémunération ;
- 3°) l'abaissement d'échelon ;
- 4°) la rétrogradation d'échelle ;
- 5°) la révocation.

Les sanctions du 1er degré sont prononcées directement par l'employeur, après que le travailleur ait été mis en mesure de fournir ses explications.

Pour les sanctions du 2ème degré, le travailleur est obligatoirement traduit devant la commission paritaire, érigée en conseil de discipline, qui donne son avis à l'employeur sur la sanction à prendre, celui-ci notifie sa décision par écrit au travailleur. Si le travailleur dispose de nouvelles données susceptibles de l'innocenter, il pourra présenter une demande écrite à son employeur en vue de réviser sa décision et ce dans un délai de 7 jours à compter de la date de cette notification.

La révocation peut être prononcée par le conseil de discipline dans tous les cas de faute grave et notamment :

- 1°) l'acte ou la carence de nature à entraver le fonctionnement de l'activité normale de l'entreprise ou à lui causer un dommage au patrimoine ;
- 2°) la réduction du volume de production ou de sa qualité due à une mauvaise volonté évidente ;
- 3°) la non-observation des prescriptions d'hygiène et de sécurité durant le travail ou la négligence de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel dont il est responsable ou pour sauvegarder les objets qui lui sont confiés ;
- 4°) le refus injustifié d'exécuter les ordres relatifs au travail émanant formellement des organes compétents dans l'entreprise employant le travailleur ou de son supérieur ;
- 5°) le fait de se procurer des avantages matériels ou d'accepter des faveurs en connexion avec le fonctionnement de l'entreprise ou au détriment de celle-ci ;
- 6°) le vol ou l'utilisation par le travailleur, dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'une tierce personne, de fonds, de titres ou d'objets qui lui sont confiés en raison du poste de travail qu'il occupe ;
- 7°) le fait de se présenter au travail en état d'ébriété manifeste ou de consommer des boissons alcoolisées pendant la période de travail ;
- 8°) l'absence ou l'abandon du poste de travail d'une façon évidente et injustifiée, sans l'autorisation préalable de l'employeur ou de son représentant ;
- 9°) le fait de se livrer, pendant ou à l'occasion de son travail, à des actes de violence ou à des menaces dûment constatés contre toute personne appartenant ou non à l'entreprise ;
- 10°) la divulgation d'un des secrets professionnels de l'entreprise ;
- 11°) le refus de prêter assistance en cas de danger imminent touchant l'entreprise ou les personnes qui s'y trouvent.

La révocation est prononcée sans consultation du conseil de discipline lorsque le travailleur a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement, notamment pour crime ou pour infraction commise contre la sûreté de l'Etat, usurpation de fonction, attentat aux mœurs, faux témoignage, abus de confiance, escroquerie, diffamation, dénonciation calomnieuse, que l'infraction ait été commise à l'occasion de l'exercice du travailleur de ses fonctions ou en dehors de celles-ci.

La révocation est prononcée d'office contre tout travailleur pris en flagrant délit de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance, dûment établis, dans son service ou à l'occasion de son service.

En cas de faute grave, l'employeur peut décider sous sa propre responsabilité de relever immédiatement le travailleur de son service avec privation partielle ou totale de ses salaires pour une durée n'excédant pas un mois jusqu'à proposition de sanction par le conseil de discipline. Ce dernier doit être convoqué dans un délai maximum de trois jours et aura à formuler son avis au plus tard dans le mois à partir du jour de la suspension du travail.

Si la sanction définitive ne comporte pas à titre principal ou à titre accessoire, privation de salaire ou si elle comporte une privation de salaire pour une période inférieure à celle pendant laquelle elle a été effectuée, le travailleur se verra rétabli dans tous ses droits.

Au cas où le travailleur faisant l'objet de poursuites judiciaires suite à une plainte de l'employeur est reconnu innocent, il bénéficie de tous ses droits comme s'il était en activité.

Chaque fois qu'un travailleur est appelé à comparaître devant le conseil de discipline, il doit être informé trois jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception. S'il en formule la demande à l'employeur, il a le droit de recevoir immédiatement copie de son dossier et du rapport présenté contre lui.

Il peut présenter sa défense par mémoire et se faire assister devant le conseil de discipline par un travailleur de son choix ou par un représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient et par des avocats. Dans cette hypothèse le dossier sera également communiqué au défenseur.

Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline désigne un rapporteur parmi les membres du conseil n'ayant pas de relations directes avec cette affaire. Le rapporteur établit par écrit un procès-verbal des débats et des décisions prises. Le procès-verbal est signé par les membres du conseil de discipline.

La révocation entraîne le licenciement sans droit à l'indemnité de préavis ou toute autre indemnité.

Le travailleur frappé d'une peine disciplinaire autre que la révocation pourra, après une période d'un an s'il s'agit d'une sanction du 1er degré et après deux ans pour une sanction du 2ème degré relative à la rétrogradation, introduire une demande auprès de l'employeur, tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier communication peut en être faite au conseil de discipline.

Toute trace d'une peine disciplinaire doit définitivement disparaître du dossier de l'agent après deux ans pour les sanctions du 1er degré et cinq ans pour les sanctions du 2ème degré, à condition que dans l'intervalle l'intéressé n'ait subi aucune sanction disciplinaire.

Article 47 (nouveau) : Vêtements de travail et de protection

L'employeur assure gratuitement les frais d'achat des vêtements ainsi que des chaussures de travail.

Le nombre des vêtements et des chaussures de travail ainsi que le montant des frais d'achat y afférents seront fixés par les conventions collectives d'établissement ou conformément à la législation en vigueur.

L'employeur fournira gratuitement les vêtements de protection.

La commission Paritaire ou, à défaut, le syndicat ou les représentants du personnel en accord avec l'employeur, arrêtera les normes de ces vêtements et chaussures de travail et de protection propres à l'établissement. Un vestiaire est mis à la disposition du personnel pour y déposer les vêtements de travail et de protection.

Chaque travailleur est responsable de son armoire.

Le travailleur s'engage à porter les vêtements de travail et de protection pendant l'exercice de son travail et à respecter les instructions qu'il reçoit en matière d'hygiène et de service professionnelle. Le contrevenant à ces dispositions s'expose aux sanctions disciplinaires.

Article 53 (nouveau) : Gratification de fin d'année

Il est attribué à tous les travailleurs permanents appartenant à toutes les catégories, une gratification de fin d'année payable annuellement et à terme échu. Cette gratification est déterminée en fonction du rendement du travailleur qui sera apprécié sur la base des éléments et des notes suivants :

- 1 - Rendement : note de 0 à 6
- 2 - Qualité du rendement : note de 0 à 6
- 3 - Assiduité : note de 0 à 4
- 4 - Conduite : note de 0 à 4

Un accord interne conclu préalablement entre l'employeur et le syndicat de l'entreprise ou les délégués du personnel fixera les modalités d'octroi des notes aux travailleurs sur la base des 4 éléments sus-visés. Les notes seront attribuées une fois à la fin de chaque mois. La note mensuelle obtenue est portée sur le bulletin de paye du mois qui suit le mois d'attribution de la note. A la fin de l'année, toutes les notes seront additionnées et il en sera déduit la note annuelle moyenne qui servira de base pour l'octroi de la gratification de fin d'année.

La note annuelle moyenne obtenue détermine le montant de la gratification de fin d'année selon la formule suivante :

$$\frac{\text{Salaire mens. de base brut moyen} \times \text{nombre annuel des heures de travail effectifs} \times \text{Note}}{\text{nombre annuel des heures de travail norm. et légales}} = 20$$

Les sanctions disciplinaires (4ème et 5ème) du second degré prévues à l'article 40 de la présente convention entraînent la suppression de la gratification de fin d'année.

Article deux : Il est ajouté à la convention collective sus-visée un article 13 bis ainsi rédigé.

Article 13 bis : Amélioration de la qualité

Des cercles de qualité sont organisés dans chaque entreprise.

En vue d'encourager les travailleurs qui présentent des propositions et des idées rentables à l'entreprise, des récompenses financières seront instituées à leur profit et ce en cas de concrétisation de ces propositions et idées.

50% des heures passées aux réunions des cercles de qualité seront payées sur la base du salaire horaire normal.

Tandisque le reste du temps est considéré comme une contribution des travailleurs participants à ces cercles.

Article trois : Il est ajouté à la convention collective sus-visée un annexe portant le n°3 et dénommé " classification descriptive générale des emplois ". Cette classification est considérée comme document de référence et d'orientation pour la détermination des emplois particuliers à chaque activité professionnelle.

Dans chaque entreprise, les parties concernées établissent un document sur les modalités d'application de la nouvelle classification professionnelle dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent avenant au JORT.

Les employeurs et les syndicats des travailleurs fournissent les résultats de leurs travaux respectivement à la Fédération professionnelle compétente de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et à celle de l'union générale tunisienne du travail. Les représentants des deux fédérations des organisations précitées, assistés d'un représentant du Ministère des Affaires Sociales, élaborent une classification professionnelle unique et ce en se basant sur les données obtenues. Cette classification sera annexée à la convention collective sus-visée et publiée au JORT.

Les deux parties à la négociation sont tenues d'achever leur travail dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 6 mois qui suivent la publication du présent avenant .

Article quatre : Il est convenu de réharmoniser horizontalement et verticalement la grille des salaires en vigueur à la date du 30 avril 1993, y comprise l'indemnité complémentaire provisoire et ce conformément à la grille n°1 annexée au présent avenant .

Il ne peut découler de cette harmonisation aucune diminution dans les salaires des travailleurs qui seront reclassés dans un échelon comportant un salaire égal , ou , à défaut , immédiatement supérieur au montant du salaire de base et de l'indemnité complémentaire provisoire qu'ils percevaient .

Les grilles des salaires n°2 ,3 et 4 annexées au présent avenant s'appliquent selon les dates suivantes :

- la grille n°2 : à compter du 1er mai 1993
- la grille n°3 : à compter du 1er mai 1994
- la grille n°4 : à compter du 1er mai 1995 .

Article cinq : Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er mai 1993, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessus .

Tunis , le 27 septembre 1993

Pour les Organisations Syndicales
des travailleurs

Le Secrétaire Général de l'Union
Générale Tunisienne du Travail

Signé : ISMAIL SAHBANI

Le secrétaire général de la fédération
générale de la métallurgie

signé : HASSEN KANZARI

Le secrétaire général de la fédération
générale des profession diverses

signé : MONGI ABDERRAHIM

Pour les Organisations Syndicales
des Employeurs

Le Président de l'Union Tunisienne
de l'Industrie, du Commerce
et de l'Artisanat

Signé: HEDI JILANI

Le président de la chambre syndicale
de la mécanique générale
et de l'électricité

Signé : AMOR BOUCHIBA

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE LA MECANIQUE GENERALE
ET DE L'ELECTRICITE

GRILLE DES SALAIRES N°1

GRILLE HARMONISEE & ICP INCLUSE AU 30 AVRIL 1993

BORELON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DUREE DANS L'ECHÉLON	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ANCIENNETE EFFECTIVE	0-2	2-4	4-6	6-8	8-10	10-12	12-14	14-16	16-18	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28 & +
EXÉCUTION	E 1	122.134	123.879	125.624	127.369	129.114	130.859	132.604	134.349	136.094	137.839	139.584	141.329	143.074	144.819
	E 2	127.950	129.695	131.440	133.185	134.930	136.675	138.420	140.165	141.910	143.655	145.400	147.145	148.890	150.635
	E 3	133.766	135.510	137.254	138.998	140.742	142.486	144.230	145.974	147.718	149.462	151.206	152.950	154.694	156.438
	E 4	145.398	147.224	150.050	152.876	154.702	157.528	159.354	161.680	164.006	166.332	168.658	170.984	173.310	175.636
	E 5	157.029	159.356	161.683	164.010	166.337	168.664	170.991	173.318	175.645	177.972	180.299	182.626	184.953	187.280
	E 6	168.661	170.987	173.313	175.639	177.965	180.291	182.617	184.943	187.269	189.595	191.921	194.247	196.573	198.899
	E 7	180.293	182.619	184.945	187.271	189.597	191.923	194.249	196.575	198.901	201.227	203.553	205.879	208.205	210.531
MAÎTRES	M 1	197.741	202.393	207.045	211.697	216.349	221.001	225.653	230.305	234.957	239.609	244.261	248.913	253.565	258.217
	M 2	209.372	214.025	218.678	223.331	227.984	232.637	237.290	241.943	246.596	251.249	255.902	260.555	265.208	269.861
	M 3	221.004	225.657	230.310	234.963	239.616	244.269	248.922	253.575	258.228	262.881	267.534	272.187	276.840	281.493
	M 4	232.636	237.289	241.942	246.595	251.248	255.901	260.554	265.207	269.860	274.513	279.166	283.819	288.472	293.125
CADRES	C 1	267.531	273.347	279.163	284.979	290.795	296.611	302.427	308.243	314.059	319.875	325.691	331.507	337.323	343.139
	C 2	290.795	297.774	304.753	311.732	318.711	325.690	332.669	339.648	346.627	353.606	360.585	367.564	374.543	381.522
	C 3	348.954	357.096	365.238	373.380	381.522	389.664	397.806	405.948	414.090	422.232	430.374	438.516	446.658	454.800
	C 4	407.113	416.418	425.723	435.028	444.333	453.638	462.943	472.248	481.553	490.858	500.163	509.468	518.773	528.078
	C 5	465.272	475.741	486.210	496.679	507.148	517.617	528.086	538.555	549.024	559.493	569.962	580.431	590.900	601.369

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE LA MECANIQUE GENERALE
ET DE L'ELECTRICITE

GRILLE DES SALAIRES N° 2

APPLICABLE A PARTIR DE 01/05/93

REGION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DUREE DANS L'EXERCICE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ANCIENNETE EFFECTIVE	0-2	2-4	4-6	6-8	8-10	10-12	12-14	14-16	16-18	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28 >
E 1	130,203	131,948	133,693	135,438	137,183	138,928	140,673	142,418	144,163	145,908	147,653	149,398	151,143	152,888	154,633
E 2	136,333	138,078	139,823	141,568	143,313	145,058	146,803	148,548	150,293	152,038	153,783	155,528	157,273	159,018	160,763
E 3	142,463	144,207	145,951	147,695	149,439	151,183	152,927	154,671	156,415	158,159	159,903	161,647	163,391	165,135	166,879
E 4	148,593	150,337	152,081	153,825	155,569	157,313	159,057	160,801	162,545	164,289	166,033	167,777	169,521	171,265	173,009
E 5	154,723	156,467	158,211	159,955	161,699	163,443	165,187	166,931	168,675	170,419	172,163	173,907	175,651	177,395	179,139
E 6	160,853	162,597	164,341	166,085	167,829	169,573	171,317	173,061	174,805	176,549	178,293	180,037	181,781	183,525	185,269
E 7	166,983	168,727	170,471	172,215	173,959	175,703	177,447	179,191	180,935	182,679	184,423	186,167	187,911	189,655	191,399
M 1	211,100	212,844	214,588	216,332	218,076	219,820	221,564	223,308	225,052	226,796	228,540	230,284	232,028	233,772	235,516
M 2	217,230	218,974	220,718	222,462	224,206	225,950	227,694	229,438	231,182	232,926	234,670	236,414	238,158	239,902	241,646
M 3	223,360	225,104	226,848	228,592	230,336	232,080	233,824	235,568	237,312	239,056	240,800	242,544	244,288	246,032	247,776
M 4	229,490	231,234	232,978	234,722	236,466	238,210	239,954	241,698	243,442	245,186	246,930	248,674	250,418	252,162	253,906
C 1	285,620	287,364	289,108	290,852	292,596	294,340	296,084	297,828	299,572	301,316	303,060	304,804	306,548	308,292	310,036
C 2	310,038	311,782	313,526	315,270	317,014	318,758	320,502	322,246	323,990	325,734	327,478	329,222	330,966	332,710	334,454
C 3	371,298	373,042	374,786	376,530	378,274	380,018	381,762	383,506	385,250	386,994	388,738	390,482	392,226	393,970	395,714
C 4	433,557	435,301	437,045	438,789	440,533	442,277	444,021	445,765	447,509	449,253	450,997	452,741	454,485	456,229	457,973
C 5	495,816	497,560	499,304	501,048	502,792	504,536	506,280	508,024	509,768	511,512	513,256	515,000	516,744	518,488	520,232

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE LA MECANIQUE GENERALE
ET DE L'ELECTRICITE

GRILLE DES SALAIRES N° 3

APPLICABLE A PARTIR DE 01/05/94

INDICE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
INDICE DANS L'ECHELLE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
INDICES EFFECTIFS	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16
EXECUTION	E 1	138.272	140.017	141.762	143.507	145.252	146.997	148.742	150.487	152.232	153.977	155.722	157.467	159.212	160.957
	E 2	144.716	146.461	148.206	149.951	151.696	153.441	155.186	156.931	158.676	160.421	162.166	163.911	165.656	167.401
	E 3	151.160	152.904	154.648	156.393	158.138	159.883	161.628	163.373	165.118	166.863	168.608	170.353	172.098	173.843
	E 4	164.488	166.232	167.976	169.720	171.464	173.208	174.952	176.696	178.440	180.184	181.928	183.672	185.416	187.160
	E 5	177.376	179.120	180.864	182.608	184.352	186.096	187.840	189.584	191.328	193.072	194.816	196.560	198.304	200.048
	E 6	190.264	192.008	193.752	195.496	197.240	198.984	200.728	202.472	204.216	205.960	207.704	209.448	211.192	212.936
	E 7	203.152	204.896	206.640	208.384	210.128	211.872	213.616	215.360	217.104	218.848	220.592	222.336	224.080	225.824
MAITRISE	M 1	224.439	226.183	227.927	229.671	231.415	233.159	234.903	236.647	238.391	240.135	241.879	243.623	245.367	247.111
	M 2	237.346	239.090	240.834	242.578	244.322	246.066	247.810	249.554	251.298	253.042	254.786	256.530	258.274	260.018
	M 3	250.253	251.997	253.741	255.485	257.229	258.973	260.717	262.461	264.205	265.949	267.693	269.437	271.181	272.925
	M 4	263.160	264.904	266.648	268.392	270.136	271.880	273.624	275.368	277.112	278.856	280.600	282.344	284.088	285.832
CADRE	C 1	302.666	304.410	306.154	307.898	309.642	311.386	313.130	314.874	316.618	318.362	320.106	321.850	323.594	325.338
	C 2	319.322	321.066	322.810	324.554	326.298	328.042	329.786	331.530	333.274	335.018	336.762	338.506	340.250	341.994
	C 3	334.641	336.385	338.129	339.873	341.617	343.361	345.105	346.849	348.593	350.337	352.081	353.825	355.569	357.313
	C 4	359.960	361.704	363.448	365.192	366.936	368.680	370.424	372.168	373.912	375.656	377.400	379.144	380.888	382.632
	C 5	373.281	375.025	376.769	378.513	380.257	381.999	383.743	385.487	387.231	388.975	390.719	392.463	394.207	395.951

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982.

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE LA MECANIQUE GENERALE
ET DE L'ELECTRICITE**

GRILLE DES SALAIRES N° 4

APPLICABLE A PARTIR DE 01/05/95

BORELON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DONNE DANS L'ECHÉLON	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
INCIDENTS EFFECTIFS	0-2	2-4	4-6	6-8	8-10	10-12	12-14	14-16	16-18	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28 +
E 1	146,341	148,086	149,831	151,576	153,321	155,066	156,811	158,556	160,301	162,046	163,791	165,536	167,281	169,026	170,771
E 2	151,100	152,845	154,590	156,335	158,080	159,825	161,570	163,315	165,060	166,805	168,550	170,295	172,040	173,785	175,530
E 3	159,857	161,602	163,347	165,092	166,837	168,582	170,327	172,072	173,817	175,562	177,307	179,052	180,797	182,542	184,287
E 4	174,033	175,778	177,523	179,268	181,013	182,758	184,503	186,248	187,993	189,738	191,483	193,228	194,973	196,718	198,463
E 5	187,549	189,294	191,039	192,784	194,529	196,274	198,019	199,764	201,509	203,254	205,000	206,745	208,490	210,235	211,980
E 6	201,065	202,810	204,555	206,300	208,045	209,790	211,535	213,280	215,025	216,770	218,515	220,260	222,005	223,750	225,495
E 7	214,581	216,326	218,071	219,816	221,561	223,306	225,051	226,796	228,541	230,286	232,031	233,776	235,521	237,266	239,011
M 1	227,817	229,562	231,307	233,052	234,797	236,542	238,287	240,032	241,777	243,522	245,267	247,012	248,757	250,502	252,247
M 2	251,334	253,079	254,824	256,569	258,314	260,059	261,804	263,549	265,294	267,039	268,784	270,529	272,274	274,019	275,764
M 3	264,850	266,595	268,340	270,085	271,830	273,575	275,320	277,065	278,810	280,555	282,300	284,045	285,790	287,535	289,280
M 4	278,366	280,111	281,856	283,601	285,346	287,091	288,836	290,581	292,326	294,071	295,816	297,561	299,306	301,051	302,796
C 1	320,223	321,968	323,713	325,458	327,203	328,948	330,693	332,438	334,183	335,928	337,673	339,418	341,163	342,908	344,653
C 2	348,385	350,130	351,875	353,620	355,365	357,110	358,855	360,600	362,345	364,090	365,835	367,580	369,325	371,070	372,815
C 3	417,485	419,230	420,975	422,720	424,465	426,210	427,955	429,700	431,445	433,190	434,935	436,680	438,425	440,170	441,915
C 4	486,384	488,129	489,874	491,619	493,364	495,109	496,854	498,599	500,344	502,089	503,834	505,579	507,324	509,069	510,814
C 5	555,283	557,028	558,773	560,518	562,263	564,008	565,753	567,498	569,243	570,988	572,733	574,478	576,223	577,968	579,713

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

**Convention collective nationale de la mécanique générale
et de l'électricité**

Annexe N°3

**CLASSIFICATION DESCRIPTIVE GENERALE
DES EMPLOIS**

**A - CLASSIFICATION DESCRIPTIVE DU PERSONNEL
D'EXECUTION**

NIVEAU I :

D'après des consignes simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes opératoires à appliquer, il exécute des tâches caractérisées par leur simplicité, leur répétitivité ou leur analogie, conformément à des procédures indiquées. Il est placé sous le contrôle direct d'un agent d'un niveau de qualification supérieure.

E1. (INDICE 105)

Le travail est caractérisé par l'exécution, soit à la main, soit à l'aide d'appareil d'utilisation simple de tâches élémentaires n'entraînant pas de modifications du produit.

Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas un mois.

E2. (INDICE 110)

Le travail est caractérisé par l'exécution, soit à la main, soit à l'aide de machine ou de tout autre moyen, de tâches simples présentant des analogies. Les consignes précises et détaillées données par écrit, oralement ou par voie démonstrative, imposent le mode opératoire; les interventions sont limitées à des vérifications de conformité simples et bien définies et à des aménagements élémentaires des moyens.

Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas deux mois.

E3. (INDICE 115)

Le travail est caractérisé par l'exécution, soit à la main, soit à l'aide de machine ou de tout autre moyen, d'un ensemble de tâches nécessitant de l'attention en raison de leur nature ou de leur variété. Les consignes détaillées données oralement ou par documents techniques simples, expliquées et commentées, fixent le mode opératoire. Les interventions portent sur les vérifications de conformité.

Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas normalement trois mois.

NIVEAU II :

D'après les instructions de travail précises et complètes indiquant les actions à accomplir, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, il exécute un travail qualifié constitué :

- soit par des opérations à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à atteindre,

- soit par des opérations caractérisées par leur variété ou leur complexité.

Il est placé sous le contrôle d'un agent généralement d'un niveau de qualification supérieur.

Niveau de connaissances professionnelles :

Diplôme d'Aptitude Professionnelle homologué par le Ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi (école de base + 2 ans de Formation qualifiante). Ces connaissances peuvent être acquises, soit par voie de formation initiale ou par une formation continue équivalente, soit par l'expérience professionnelle, validées par le ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

Pour les changements de catégories à l'intérieur de ce niveau, la vérification des connaissances professionnelles peut être faite par tout moyen en vigueur ou à définir dans l'établissement, à défaut de dispositions conventionnelles.

E4. (INDICE 125)

Le travail est caractérisé par l'exécution :

- soit d'opérations classiques d'un métier en fonction des nécessités techniques; la connaissance de ce métier ayant été acquise, soit par une formation méthodique, soit par l'expérience et la pratique.

- soit à la main, à l'aide de machines ou de tout autre moyen, d'un ensemble de tâches présentant des difficultés du fait de leur nature (découlant par exemple de la nécessité d'une grande habileté gestuelle et du nombre des opérations effectuées ou des moyens utilisés), ou de la diversité des modes opératoires (du niveau de E3) appliqués couramment.

Ces tâches nécessitent un contrôle attentif et des interventions appropriées pour faire face à des situations imprévues. Les responsabilités à l'égard des moyens ou du produit sont importantes. Les instructions de travail, écrites ou orales, indiquent les actions à accomplir ou les modes opératoires types à appliquer. Elles sont appuyées éventuellement par des dessins, schémas ou autre document technique d'exécution. Il appartient à l'ouvrier, dans le cadre des instructions reçues, d'exploiter ses documents techniques, de préparer et de régler ses moyens d'exécution et de contrôler le résultat de son travail.

E5. (INDICE 135)

Le travail est caractérisé par l'exécution des opérations d'un métier à enchaîner en fonction du résultat à atteindre. La connaissance de ce métier a été acquise, soit par une formation méthodique, soit par l'expérience et la pratique. Les instructions de travail, appuyées de schémas, croquis, plans, dessins, ou autres documents techniques, indiquent les actions à accomplir.

Il appartient à l'ouvrier de préparer la succession de ses opérations, de définir ses moyens d'exécution et de contrôler ses résultats.

E6. (INDICE 145)

Le travail est caractérisé par l'exécution d'ensemble d'opérations très qualifiées, dont certaines délicates et complexes du fait des difficultés techniques, doivent être combinées en fonction du résultat à atteindre. Les instructions de travail appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques indiquent l'objectif à atteindre. Il appartient à l'ouvrier, après avoir éventuellement précisé les schémas, croquis, plans, dessins et autres documents techniques et défini ses modes opératoires, d'aménager ses moyens d'exécution et de contrôler le résultat de ses opérations.

E7. (INDICE 155)

Le travail est caractérisé par l'exécution d'ensemble d'opérations très qualifiées comportant, dans un métier déterminé, des opérations délicates et complexes du fait des difficultés techniques et l'exécution :

- soit d'autres opérations relevant de spécialités connexes qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre,

- Soit d'opérations inhabituelles dans les techniques les plus avancées de la spécialité.

Les instructions appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques s'appliquent au domaine d'action et aux moyens disponibles. Il appartient à l'ouvrier après avoir éventuellement complété et précisé ses instructions, de définir ses modes opératoires, d'aménager ses moyens d'exécution et de contrôler le résultat de l'ensemble des opérations.

NIVEAU III :

D'après les instructions précises s'appliquant au domaine d'action et aux moyens disponibles, il exécute des travaux très qualifiés comportant des opérations qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre. Il choisit les modes d'exécution et la succession des opérations. Il est placé sous le contrôle d'un agent généralement d'un niveau de qualification supérieur. Cependant, dans certaines circonstances, il est amené à agir avec autonomie.

Niveau de connaissances professionnelles :

Diplôme d'aptitude professionnelle homologué par le Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi auquel doivent s'ajouter des unités de valeur acquises par voie de formation continue et rentrant dans la formation de techniciens, validées par le Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi :

Pour les changements de catégories à l'intérieur de ce niveau, la vérification des connaissances peut être faite par tout moyen en vigueur ou à définir dans l'établissement, à défaut de dispositions conventionnelles .

E8. (INDICE 170)

Le travail est caractérisé par :

- une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens utilisés dans l'entreprise,
- la présentation, dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus.

Les instructions précisent la situation des travaux dans un programme d'ensemble . Il est placé sous le contrôle d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur. Il peut avoir la responsabilité technique ou l'assistance technique d'un groupe de professionnels de niveau inférieur .

E9. (INDICE 180)

Le travail est caractérisé à la fois par :

- l'exécution d'un ensemble d'opérations généralement interdépendantes dont la réalisation se fait par approches successives, ce qui nécessite, notamment, de déterminer certaines données intermédiaires et de procéder à des vérifications ou mises au point au cours du travail.

- la rédaction de comptes-rendus complétés éventuellement par des propositions obtenues par analogie avec des travaux antérieurs dans la spécialité ou dans des spécialités voisines .

NIVEAU IV :

D'après des instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes, il exécute des travaux d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble faisant appel à la combinaison des processus d'intervention les plus avancés dans leur profession ou d'activités connexes exigeant une haute qualification .

Niveau de connaissances professionnelles :

Diplôme de technicien homologué par le Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi ou Baccalauréat de l'enseignement secondaire. Ces connaissances peuvent être acquises, soit par voie de formation initiale ou par une formation continue équivalente, soit par l'expérience professionnelle, validées par le ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi .

E10 (INDICE 190)

Le travail en général circonscrit au domaine d'une technique ou d'une catégorie de produits, est caractérisé par :

- une initiative portant sur des choix entre des méthodes procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise ,
- la présentation, dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus.

E11. (INDICE 200)

Le travail est caractérisé par :

- la nécessité, afin de tenir compte de contraintes différentes , d'adapter et de transposer les méthodes, procédés et moyens ayant fait l'objet d'applications similaires ,
- la proposition de plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients .

B - CLASSIFICATION GENERALE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF

NIVEAU I :

D'après des consignes simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes opératoires à appliquer , il exécute des tâches caractérisées par leur simplicité ou leur répétitivité ou leur analogie, conformément à des procédures indiquées. Il est placé sous le contrôle direct d'un agent d'un niveau de qualification supérieur .

E1 (INDICE 105)

Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations faciles et élémentaires , comparables à celles de la vie courante (telles que, par exemple : surveillance, distribution de documents ..) .

Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas un mois.

E2. (INDICE 110)

Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations simples répondant à des exigences clairement définies de qualité et de rapidité. Les interventions sont limitées à des vérifications simples de conformité.

Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas normalement deux mois.

E3. (INDICE 115)

Le travail est caractérisé par la combinaison et la succession d'opérations diverses nécessitant un minimum d'attention en raison de leur nature ou de leur variété .

Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas normalement trois mois.

NIVEAU II :

D'après des instructions de travail précises et détaillées indiquant les actions à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser et les moyens disponibles , il exécute un travail qualifié constitué par un ensemble d'opérations diverses à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à atteindre . Il est placé sous le contrôle direct d'un agent d'un niveau de qualification supérieur.

Niveau de connaissances professionnelles :

Diplôme d'Aptitude Professionnelle homologué par le Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi (école de base + 2 ans de Formation qualifiante) . Ces connaissances peuvent être acquises, soit par voie de formation initiale ou par une formation continue équivalente, soit par l'expérience professionnelle, validées par le ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi .

E4. (INDICE 125)

Le travail est caractérisé par la combinaison de séquences nécessitant des connaissances professionnelles dans lesquelles la recherche et l'obtention de la conformité comportent des difficultés classiques ; le travail est, en outre, caractérisé par des possibilités de contrôle immédiat .

E5. (INDICE 135)

Le travail est caractérisé par la combinaison de séquences opératoires dans lesquelles la recherche et l'obtention de la conformité nécessitent l'exécution d'opérations de vérification . Le contrôle immédiat du travail n'est pas toujours possible, mais les répercussions des erreurs se manifestent rapidement.

E6. (INDICE 145)

Le travail répond aux caractéristiques de l'échelon précédent, mais l'obtention de la conformité fait appel à l'expérience professionnelle. Le contrôle en fin de travail est difficile , les conséquences des erreurs n'apparaissent pas immédiatement .

E7. (INDICE 155)

Le travail est caractérisé à la fois par :

- l'exécution d'opérations techniques ou administratives, réalisées selon un processus standardisé ou, selon un processus inhabituel, mais avec l'assistance d'un agent plus qualifié,

- l'établissement de documents, soit par la transcription des données utiles recueillies au cours du travail, soit sous la forme de brefs comptes -rendus .

NIVEAU III :

D'après des instructions précises et détaillées et des informations fournies sur le mode opératoire et sur les objectifs, il exécute des travaux comportant l'analyse et l'exploitation simples d'informations du fait de leur nature ou de leur répétition, en application des règles d'une technique déterminée. Ces travaux sont réalisés par la mise en oeuvre des procédés connus ou en conformité avec un modèle indiqué . Il peut avoir la responsabilité technique du travail exécuté par du personnel de qualification moindre. Il est placé sous le contrôle direct d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur .

Niveau de connaissances professionnelles :

Diplôme d'aptitude professionnelle homologué par le Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi auquel doivent s'ajouter des unités de valeur acquises par voie de formation continue et rentrant dans la formation de technicien, validées par le Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi .

E8. (INDICE 170)

Le travail est caractérisé à la fois par :

- l'exécution de manière autonome et selon un processus déterminé, d'une suite d'opérations

- l'établissement, sous la forme requise par la spécialité , des documents qui en résultent : comptes-rendus, états, diagrammes, dessins, gammes, programmes, etc .

E9. (INDICE 180)

Le travail est caractérisé à la fois par :

- l'exécution d'un ensemble d'opérations généralement interdépendantes dont la réalisation se fait par approches successives, ce qui nécessite, notamment, la détermination de certaines données intermédiaires et la vérification ou la mise au point au cours du travail,

- la rédaction de comptes-rendus complétés éventuellement par des propositions obtenues par analogie avec des travaux antérieurs dans la spécialité ou dans des spécialités voisines .

NIVEAU IV :

D'après les instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées en laissant une certaine initiative sur la succession des étapes, il exécute des travaux administratifs d'exploitation complexe, en application des règles d'une technique commune. Les instructions précisent la situation des travaux dans un programme d'ensemble. Il peut avoir la responsabilité technique du travail réalisé par du personnel de qualification moindre. Il est placé sous le contrôle d'un agent généralement d'un niveau de qualification supérieur.

Niveau de connaissances professionnelles :

Diplôme de technicien homologué par le Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi ou Baccalauréat de l'enseignement secondaire. Ces connaissances peuvent être acquises, soit par voie de formation initiale ou par une formation continue équivalente, soit par l'expérience professionnelle, validées par le Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi .

E.10 (INDICE 190)

Le travail , en général circonscrit au domaine d'une technique , est caractérisé par :

- une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise ,

- la présentation, dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus .

E. 11 (INDICE 200)

Le travail est caractérisé par :

- la nécessité, afin de tenir compte de contraintes différentes, d'adapter et de transposer les méthodes, procédés et moyens ayant fait l'objet d'applications similaires ,

- la proposition de plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients .

C- CLASSIFICATION DES AGENTS DE MAITRISE

DEFINITION GENERALE DE L'AGENT DE MAITRISE :

L'agent de maîtrise se caractérise par les capacités professionnelles et les qualités humaines nécessaires pour assumer des responsabilités d'encadrement , c'est-à-dire techniques et de commandement dans les limites de la délégation qu'il a reçue.

Les compétences professionnelles reposent sur des connaissances ou une expérience acquises en techniques industrielles ou de gestion.

Les responsabilités d'encadrement requièrent des connaissances ou une expérience professionnelle au moins équivalentes à celles des personnels encadrés .

NIVEAU III :

A partir d'objectifs et d'un programme clairement définis, d'instructions précises et détaillées avec des moyens adaptés , il est responsable de l'activité d'un groupe composé de personnel généralement de niveau I et II.

Cette responsabilité implique ce qui suit :

- accueillir les nouveaux membres du groupe et veiller à leur adaptation ,

- répartir et affecter les tâches aux exécutants, donner les instructions utiles, conseiller et faire toutes observations appropriées,

- assurer les liaisons nécessaires à l'exécution du travail, contrôler la réalisation (conformité , délais) ,

- participer à l'appréciation des compétences manifestées au travail et suggérer les mesures susceptibles d'apporter un perfectionnement individuel, notamment les promotions,

- veiller à l'application correcte des règles d'hygiène et de sécurité; participer à leur amélioration ainsi qu'à celles des conditions de travail, prendre des décisions immédiates dans les situations dangereuses,

- transmettre et expliquer les informations professionnelles ascendantes et descendantes intéressant le personnel.

Il est placé sous le contrôle direct d'un supérieur hiérarchique .

Niveau de connaissances professionnelles :

Acquis soit par voie scolaire, soit par l'expérience et la pratique complétant une qualification initiale homologuée par le Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi, au moins équivalente à celle du personnel encadré .

M 1 - (INDICE 170)

Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux répondant principalement aux définitions des échelons du niveau I :

- soit travaux d'exécution simples ayant fait l'objet d'une préparation précise et complète,

- soit travaux de manutention ou d'entretien général (du type nettoyage).

M 2 - (INDICE 180)

Agent de maîtrise responsable de la conduite des travaux répondant aux définitions des échelons des niveaux I et II . Du fait des particularités de fabrication ou des moyens techniques utilisés, il peut être amené à procéder à des ajustements et adaptations indispensables .

NIVEAU IV :

A partir d'objectifs et d'un programme d'instructions précisant les conditions d'organisation avec les moyens dont il dispose, il est responsable, directement ou par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de qualification moindre, de l'activité du personnel des niveaux I à III inclus.

Cette responsabilité implique ce qui suit :

- participer à l'accueil du personnel nouveau et veiller à son adaptation,
- faire réaliser les programmes définis en recherchant la bonne utilisation du personnel et des moyens, donner les instructions adaptées et en contrôler l'exécution ,
- décider et appliquer les mesures correctrices nécessaires pour faire respecter les normes qualitatives et quantitatives d'activité,
- apprécier les compétences manifestées au travail, proposer toutes mesures individuelles et modifications propres à promouvoir l'évolution et la promotion des personnels,
- imposer le respect des dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène, en promouvoir l'esprit,
- rechercher et proposer des améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail ,
- transmettre et expliquer les informations professionnelles dans les deux sens .

Il est placé sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique .

Niveau de connaissances professionnelles :

Acquis soit par voie scolaire, soit par l'expérience et la pratique complétant une qualification initiale homologuée par le Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi, au moins équivalente à celle du personnel encadré .

M 3 - (INDICE 190)

Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux d'exécution répondant principalement aux définitions des échelons du niveau III. Il complète les instructions de préparation par des interventions techniques portant sur les modes opératoires et les méthodes de vérification nécessaires au respect des normes définies.

M 4 - (Indice 200) : Agent de maîtrise dont la responsabilité s'exerce sur des personnels assurant des travaux faisant appel à des solutions diversifiées et nécessitant des adaptations . Il est associé aux études d'implantation et de renouvellement des moyens et à l'établissement des programmes d'activité et à l'élaboration des modes, règles et normes d'exécution .

NIVEAU V :

A partir de directives précisant le cadre de ses activités , les moyens, objectifs et règles de gestion, il est chargé de coordonner

des activités différentes et complémentaires. Il assure l'encadrement d'un ou plusieurs groupes généralement par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de niveaux différents et en assure la cohésion . Ceci implique ce qui suit :

- veiller à l'accueil des nouveaux membres des groupes et à leur adaptation;
- faire réaliser les programmes définis ;
- formuler les instructions d'application ;
- répartir les programmes , en suivre la réalisation, contrôler les résultats par rapport aux prévisions et prendre les dispositions correctrices nécessaires ;
- contrôler en fonction des moyens dont il dispose , la gestion de son unité, en comparant régulièrement les résultats atteints avec les valeurs initialement fixées ;
- donner délégation de pouvoir pour prendre certaines décisions;
- apprécier les compétences individuelles, déterminer et soumettre à l'autorité les mesures en découlant , participer à leur application;
- promouvoir la sécurité à tous les niveaux , provoquer des actions spécifiques ;
- s'assurer de la circulation des informations ;
- participer avec les services fonctionnels à l'élaboration des programmes et des dispositions d'organisation qui les accompagnent .

Il est généralement placé sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique , lequel peut être le chef d'entreprise lui-même .

Niveau de connaissances professionnelles :

Diplôme de Technicien supérieur homologué par le Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi .

M 5 - (INDICE 230)

Agent de maîtrise responsable du personnel assurant des travaux diversifiés mais complémentaires . Il est amené , pour obtenir les résultats recherchés, à décider des solutions adaptées et à les mettre en oeuvre ; il intervient dans l'organisation et la coordination des activités.

M 6 - (INDICE 250)

Agent de maîtrise assurant un rôle de coordination de groupes dont les activités mettent en oeuvre des techniques stabilisées. Il participe à l'élaboration des programmes de travail , à la définition des normes et à leurs conditions d'exécution .

Il donne les directives pour parvenir au résultat .

QUALIFICATION ET CLASSEMENT PROFESSIONNELS

CATEGORIES PROFESSIONNELLES			Indice	Qualification au recrutement	Accès à la catégorie
Exécution	Maîtrise	Cadres			
E 1			105	Formation prof. de durée < à 3 mois	apprentissage ou cycle de for.prof.
E 2			110		Promotion interne
E 3			115		Promotion interne
E 4			125	Diplôme d'Aptitude Professionnelle D A P (Ecole de base + 2 ans de FP)	Diplôme de Formation Initiale ou validation d'une Formation Continue
E 5			135		Promotion interne
E 6			145		Promotion interne
E 7			155		Promotion interne
E 8	M 1		170	DAP + Unités de FC	Validation d'une Formation Continue
E 9	M 2		180		Promotion interne
E 10	M 3		190	Diplôme de technicien	Diplôme de Formation Initiale ou validation d'une Formation Continue
E 11	M 4		200		Promotion interne
	(M 5)	C 1	230	Diplôme de Technicien Supérieur	Diplôme de Formation Initiale ou validation d'une Formation Continue
	(M 6)	C 2	250		Promotion interne
		C 3	300	Diplôme Universitaire deuxième cycle	Diplôme de Formation Initiale ou validation d'une Formation Continue
		C 4	350		Promotion interne
		C 5	400	Dip. Universitaire deuxième cycle	Diplôme de Formation Initiale ou validation d'une Formation Continue

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

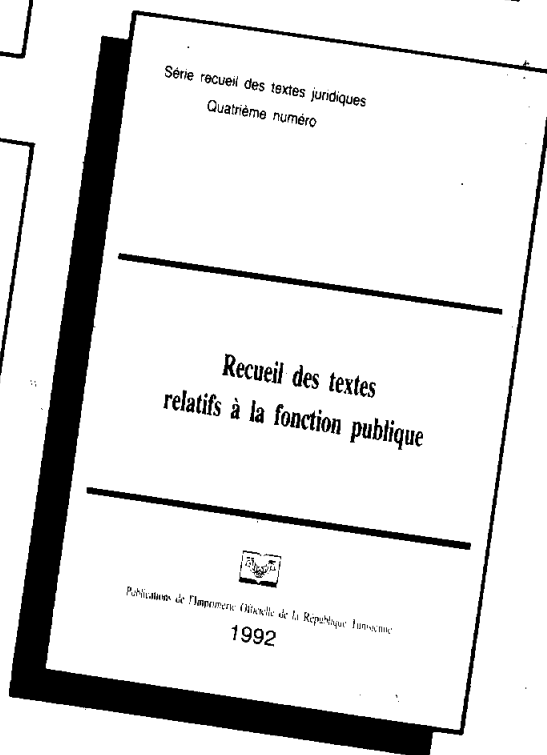
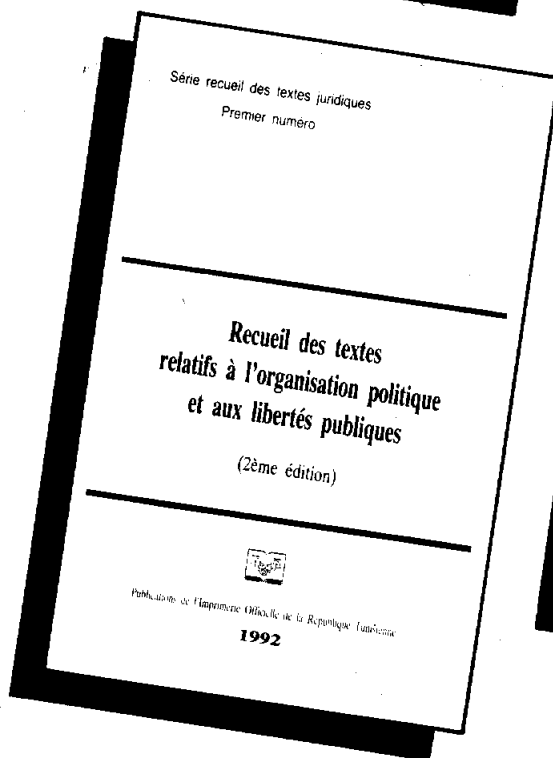
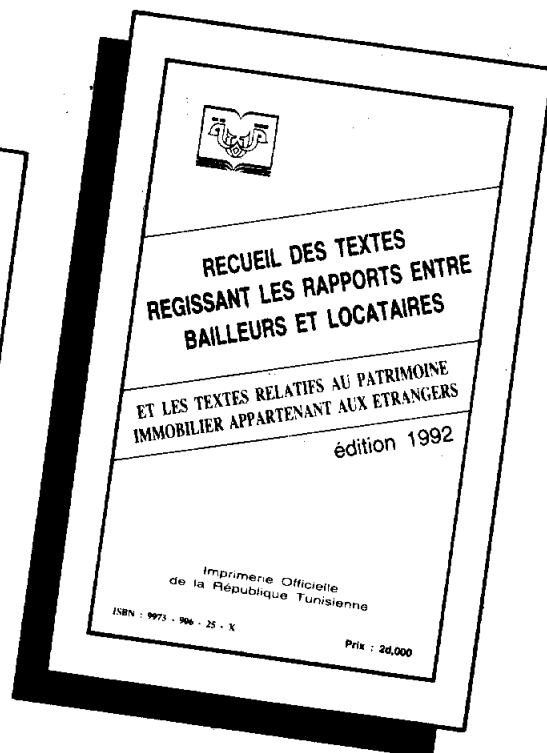
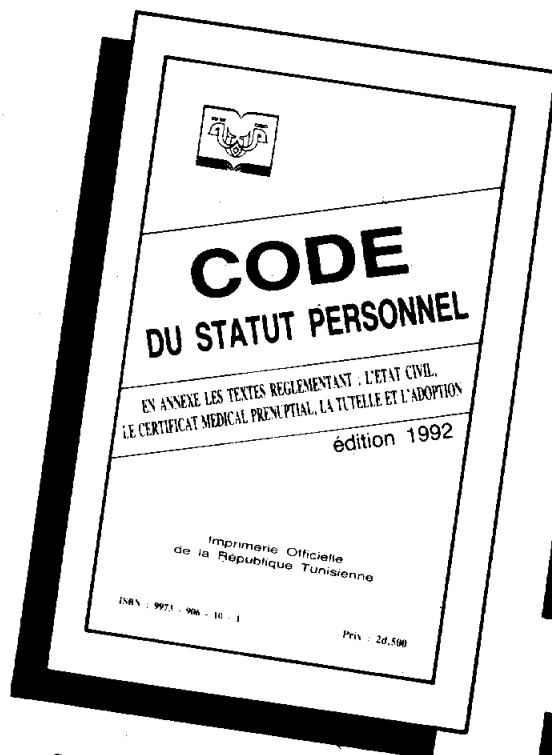
ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

" Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 24 novembre 1993 "

L' Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Met à votre disposition:



*A son siège : Av. Farhat Hached - Radès 2040,
tél : 434 211 - fax : 434 234 - télex : 14 939*

*et dans ses différentes succursales
Tunis : 1, rue Hannon tél : (01) 349 637 - Sousse : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat tél : (03) 25 495 Fax : (03) 25 495
Sfax : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, Route de Gremda, Km 0,5 tél : (04) 36 750 Fax : (04) 36 752*

Abonnement au Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Année 1993

Tarif d'abonnement en dinars tunisiens

PAYS	EDITION originale	TRADUCTION française	EDITION ORIGINALE et sa traduction
Tunisie	22,000	30,000	40,000
Algérie			
Maroc			
Libye			
Mauritanie			
Autres pays	33,000	47,000	54,000

Prix du numéro du J.O.R.T. de l'année en cours

Edition originale
0,420 dinar

Traduction française
0,600 dinar

Abonnement

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle avenue Farhat Hached, Radès — Tél. : 434 211
ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- **Tunis** : 1 rue Hannon tél. : 349.637
- **Sousse** : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat tél. : (03)25.495
- **Sfax** : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, route Gremda km 0,5 Tél. : (04)36.750

Le règlement de paiement se fera par espèces ou par chèques ou par virement bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne dans l'un des comptes courants ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 610-15 à Tunis
S.T.B. : Tunis 57608/8
B.N.T. : Tunis 006 046 /w
U.I.B. : Agence A 35 00 70 100/4

Banque du Sud (Liberté) : 02 40 47 00 199/7
S.T.B. : (Mégrine) 045 225 206/9
B.I.A.T. (Mégrine) 52 30 00002/8
Banque du Sud (Radès) : 09 40 47 00 103/9

Sousse :

S.T.B. : 089 100 412/5

Sfax :

B.I.A.T. : 44 30 00 001/8